Estratégia Concursos

Aula 03

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

06 de Janeiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - ME 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 15

Referências Bibliográficas 65

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Teoria Geral dos Direitos Fundamentais

1) Considerando a classificação dos direitos fundamentais, assinale a alternativa correta.

I - Enquanto os direitos de primeira geração realçam o princípio da liberdade, os direitos de segunda geração acentuam o princípio da igualdade.

II - Os direitos fundamentais de defesa impõem ao Estado um dever de abstenção em relação à liberdade, à intimidade e à propriedade do cidadão, permitindo-se a intervenção estatal apenas em situações excepcionais, nas quais haja, ainda, o pleno atendimento dos requisitos previamente estabelecidos nas normas.

III - Os direitos culturais são considerados direitos de segunda geração.

IV - Os direitos fundamentais de primeira geração são titularizados pelos indivíduos em oposição ao Estado, sendo eles, entre outros, o direito à vida, à liberdade e à propriedade.

Estão corretos somente os itens:

a) I e II

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) I e III.

c) I, III e IV.

d) II, III e IV.

e) Todos os itens estão corretos.

2) Quanto aos direitos e garantias fundamentais, marque a opção incorreta.

a) Não há hierarquia entre os direitos fundamentais e, portanto, havendo conflito entre eles, a solução é aplicação do princípio da concordância prática ou da harmonização.

b) Os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, encontrando limites tanto no próprio texto constitucional quanto em normas infraconstitucionais, neste último caso quando há previsão de reserva legal.

c) Sob a perspectiva subjetiva, os direitos fundamentais outorgam aos indivíduos posições jurídicas exigíveis do Estado, ao passo que, na perspectiva objetiva, os direitos fundamentais representam uma matriz diretiva de todo o ordenamento jurídico, bem como vinculam atuação do Poder Público em todas as esferas.

d) Nas relações entre particulares, por força do princípio da igualdade, não há incidência dos direitos e garantias individuais, uma vez que deve prevalecer, nesses casos, a plena autonomia de vontade.

e) O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas, permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.

Catálogo de direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos no art. 5º da CF/88, exceto remédios constitucionais

3) A Constituição Federal prevê diversos direitos e deveres individuais e coletivos, tendo este tema como referência, assinale a alternativa correta:

a) A livre manifestação do pensamento veda que denúncias anônimas sejam utilizadas como único fundamento para início da atividade punitiva estatal.

b) O direito de indenização por dano material, moral ou à imagem só poderá exercido após o prévio exercício do direito de resposta, vez que este é condição *sine qua non* para aquele.

c) A Constituição Federal prevê o livre exercício dos cultos religiosos e instituiu imunidade tributária para templos e cultos como forma de proteção do patrimônio dessas entidades, todavia essa proteção encontra limites nas hipóteses de religiões que permitam sacrifício ritual de animais, as quais não serão abrangidas pela imunidade em virtude da proteção constitucional garantida aos animais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) A norma que prevê o livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão classifica-se como norma constitucional de eficácia limitada, uma vez que depende de lei complementar para que produza seus efeitos.

e) O sigilo da fonte resguardado ao exercício profissional dos jornalistas não é compatível com a vedação ao anonimato, sendo obrigatória a divulgação da origem sob pena de configurar como crimes de difamação, calúnia e/ou injúria.

4) Em um certo Município, alguns moradores decidiram formar associações para promover ações de melhoria da segurança de seus respectivos bairros. Entre elas, há a Associação Unidos Venceremos, do bairro X, que se organizou de forma paramilitar e promove um serviço de guarda particular nas ruas do bairro, promovendo vigilância e segurança à todos os moradores. Uma das condições para oferecimento do serviço pela a associação, trata-se da obrigatoriedade de associação de todos os moradores do bairro para que os serviços sejam prestados, vez que não seria justo que algum morador usufruísse gratuitamente, ainda que indiretamente, os serviços custeados por todos os demais associados. Considerando a situação narrada, julgue as alternativas abaixo e assinale a incorreta:

a) A Associação Unidos Venceremos não poderia se organizar de forma paramilitar, vez que a Constituição Federal veda esse tipo de característica nas associações.

b) A suspensão das atividades da Associação Unidos Venceremos só poderá ser realizada mediante decisão judicial transitada em julgado.

c) A condição para prestação do serviço pela associação afronta a liberdade de associação prevista na Constituição Federal.

d) Independentemente de autorização expressa dos associados, a Associação Unidos Venceremos poderá substituir processualmente os moradores associados, defendendo-nos em ações judiciais que envolvam o interesse destes no bairro X.

e) Caso a Associação Unidos Venceremos desejasse representar judicialmente seus associados, seria necessária a autorização expressa dos representados e esta não poderia ser conferida genericamente por seu estatuto.

5) Considerando as disposições constitucionais sobre o direito de propriedade, assinale a alternativa correta:

a) O direito de propriedade é norma de eficácia plena, não podendo ser restringido pelo Estado.

b) Ainda que uma propriedade atenda a sua função social, nesta poderá ser promovida a desapropriação por necessidade pública, utilidade pública ou por interesse social, devendo o proprietário ser obrigatoriamente indenizado ulteriormente em dinheiro.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Caso um Município requisite a propriedade de um particular para instalação de em um campo de abrigo provisório que dê suporte a pessoas desabrigadas em virtude de desmoronamento ocorrido na região, a entrega do imóvel será obrigatória e gratuita, podendo gerar indenização posterior em caso de dano.

d) A pequena propriedade rural trabalhada pela família goza de garantia de impenhorabilidade, que será excetuada apenas para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

e) Não existe possibilidade de desapropriação sem indenização do proprietário.

6) Analise a questão à luz da Constituição Federal e assinale a alternativa correta:

a) A voz de um narrador de atividades desportivas não faz jus à proteção de direito autoral concedida pela Constituição Federal, uma vez que são classificadas como atividades com fins socioeducacionais de abrangência pública.

b) A marca e o nome de uma empresa são exemplos de propriedade industrial que gozam de proteção permanente do direito de utilização pelo proprietário, sendo, inclusive, transmissível aos herdeiros após a morte do seu titular.

c) Joseph, que é estrangeiro, residia no Estado de Minas Gerais e faleceu deixando considerável herança para seu filho Joaquim, que é brasileiro. Neste caso, a sucessão de bens aplicará a lei mais favorável para Joaquim.

d) O direito do consumidor previsto na CF/88 é norma constitucional de eficácia contida.

e) Maria é autora de diversos livros e detém direito exclusivo de utilizar seus direitos autorais por tempo determinado, uma vez que o direito a eles relacionado só se torna permanente caso transferido aos herdeiros.

7) As alternativas abaixo abordam temas relacionados à segurança jurídica, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada material, julgue-as e assinale a assertiva incorreta.

a) O direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio do particular, sendo distinto da expectativa de direito.

b) O princípio do direito adquirido se aplica a todo e qualquer ato normativo infraconstitucional, uma vez que não se deve realizar distinção em sua aplicação perante leis de direito público ou de direito privado.

c) O Ato jurídico perfeito é aquele que reúne todos os elementos constitutivos exigidos pela lei, sendo considera consumado perante a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

d) Não há que se falar em direito adquirido contra os efeitos gerados por mudanças de regime estatutário ou por normas constitucionais originárias.

e) A previsão da segurança jurídica no texto constitucional aplica-se apenas à lei em sentido formal, não abrangendo as resoluções, decretos legislativos e demais modalidades normativas secundárias.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8) Quanto aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta:

a) A vedação aos tribunais de exceção possuí íntima relação com o princípio do juiz natural, uma vez que tal vedação é consequência lógica do princípio, visando garantir que não haverá arbitrariedade e imparcialidade nos julgadores.

b) O tribunal do júri é um tribunal popular regido por alguns princípios como a plenitude de defesa, sigilo das votações e a soberania dos veredictos, sua competência para julgamento é absoluta e não pode ser afastada nos casos de foro especial por prerrogativa de função.

c) Um homicídio culposo praticado por Helena contra Pedro será objeto de julgamento perante o tribunal do júri, vez que é a instituição reconhecida para julgar os crimes contra a vida.

d) O princípio da legalidade no âmbito penal pode ser desdobrado em outros dois princípios, o princípio da reserva legal, que impõe que a lei esteja em vigor no momento da prática da infração sob pena de inexistência do crime, e o princípio da anterioridade da lei penal, que determina que apenas lei em sentido formal poderá definir crimes e cominar penas.

e) A lei penal só retroagirá para beneficiar o réu se o processo ainda não houver transitado em julgado, uma vez que com o trânsito a decisão torna-se definitiva e irreformável.

9) Acerca das disposições constitucionais denominadas pela doutrina como "mandados de criminalização", analise os itens abaixo e assinale a alternativa que contêm a ordem incorreta:

I) A punição à discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais classifica-se como norma de eficácia limitada, sendo direcionada ao legislador.

II) O racismo e do crime de ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado de Direito são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.

III) O terrorismo é um crime inafiançável e imprescritível, diferentemente do tráfico ilícito de entorpecentes que é inafiançável e prescritível.

IV) Segundo o STF as condutas homofóbicas e transfóbicas deverão ser tipificadas como crime de racismo, uma vez que restou configurada omissão inconstitucional do Congresso Nacional na abordagem do tema.

a) I-V, II-V, III-V, IV-V.

b) I-F, II-F, III-F, IV-F.

c) I-F, II-V, III-V, IV-F.

d) I-V, II-F, III-F, IV-V.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) I-V,II-F,III-V,IV-F.

10) Acerca dos conceitos da Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta.

a) O princípio da individualização da pena determina que a aplicação da pena deve ajustar-se à situação de cada imputado, adequando-se às características pessoais do infrator em aspectos como suspensão ou interdição de direitos, perda de bens, multa e outros.

b) João possui 75 anos, Maria possuí 36 anos e José possuí 25 anos, os três foram condenados por sentença judicial transitada em julgado pelo mesmo crime e foram encaminhados para estabelecimentos de execução penal distintos, o que é correto vez que cada se enquadra em um critério de execução penal individualizada.

c) O direito das presidiárias a amamentar seus filhos corresponde a uma dupla garantia, uma vez que visa evitar que a pena da mãe contamine os direitos do recém-nascido, que seria privado de um alimento fundamental para seu desenvolvimento.

d) Enquanto se encontra na prisão o indivíduo não goza de todos os direitos fundamentais, entretanto a sua integridade física e moral deverá ser resguardada para que não sejam aplicadas penas cruéis e degradantes.

e) A pena de morte permanecerá vedada no Brasil ainda que em tempos de guerra declarada, diferentemente das penas de banimento onde será possível impor que brasileiros natos não adentrem no território brasileiro, além de retirar-lhes à cidadania brasileira permanentemente.

11) Considerando as disposições sobre direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal e discutidos em Tribunais Superiores, assinale a alternativa que contêm uma hipótese de aplicação correta das disposições constitucionais.

a) Marcel é francês e veio para o Brasil após cometer crimes de opinião ao participar de protestos contra o governo de seu país de origem. Caso a França venha a requerer a extradição de Marcel, o Brasil poderá concedê-la se o delito também encontrar punição no país.

b) Joaquim foi condenado em segunda instância pela prática de crime punido com reclusão, tendo protocolado recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, a execução provisória da sentença penal condenatória não poderá ser realizada pois violaria o princípio da presunção de inocência, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que Joaquim inicie o cumprimento de sua pena.

c) Paulo é servidor público efetivo no cargo de contador e vem respondendo a um processo administrativo disciplinar, razão pela qual pretende apresentar defesa técnica de sua autoria no processo. A pretensão de Paulo não poderá ser concretizada pois é vedada a apresentação de defesa técnica neste tipo de processo, além disso não seria cabível por ser atribuição exclusiva dos bacharéis em direito inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Mario está movendo ação civil contra um devedor e ao longo do processo o magistrado admitiu a inserção de provas ilícitas e negou o oferecimento de defesa, por parte de Mario, contra as provas citadas. Neste caso há violação ao contraditório e ampla defesa, mas não há violação ao devido processo legal.

e) João Lucas deseja apresentar um recurso administrativo, mas foi informado que o mesmo só poderá ser apresentado se efetuado depósito prévio em dinheiro do valor discutido. Neste caso, João Lucas deverá se submeter a exigência uma vez que está é constitucionalmente aceita para evitar recursos protelatórios e garantir a eficiência por meio da celeridade nos julgamentos administrativos.

12) Considerando as disposições constitucionais sobre os direitos e garantias fundamentais e o entendimento dos Tribunais Superiores, analise os itens abaixo e assinale a alternativa que contem a ordem correta:

I) Dado o seu caráter público, a ação penal pública poderá ser ajuizada por qualquer pessoa dentro do prazo legal.

II) A privação do direito à liberdade por meio da prisão só será admitida em casos de flagrante de delito, ordem escrita e fundamentada de juiz e transgressão militar ou crime propriamente militar, podendo, entretanto, ser relativizada nos casos em que a lei admita liberdade provisória, seja ela com ou sem fiança.

III) Se durante uma prisão não houver qualquer perigo à integridade física do preso ou de terceiros e ainda assim a autoridade policial fizer o uso de algemas, esta prisão será considerada ilegal e deverá ser relaxada pelo juiz, a não ser que se apresente justificativa escrita que esclareça a gravidade do delito.

IV) O direito de permanecer em silêncio é prerrogativa do preso que poderá ser exercido a qualquer momento sem que lhe traga nenhum prejuízo, seja na prisão ou no interrogatório, sendo, inclusive, nulidade absoluta a ausência de informação de seu direito durante o interrogatório.

a) I-F, II-F, III-V, IV-V.

b) I-V, II-F, III-F, IV-V.

c) I-F, II-V, III-F, IV-V.

d) I-V, II-V, III-F, IV-V.

e) I-V, II-F,III-V,IV-F.

13) Assinale a alternativa que não contém um direito com gratuidade garantida pela Constituição Federal:

a) assistência jurídica integral aos que comprovem insuficiência de recursos.

b) registro civil de nascimento e a certidão de óbito aos reconhecidamente pobres.

c) as ações de *habeas corpus*, *habeas data*, mandado de segurança e mandado de injunção.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) atos necessários ao exercicio da cidadania.

e) a obtenção de certidões em repartições públicas para esclarecimento de situações de interesse pessoal.

14) Quanto aos direitos e direitos individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, é correto afirmar:

a) o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, salvo previsão legal em sentido contrário;

b) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação mediata.

c) O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses que venham a ser previstas no texto constitucional.

d) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança

e) Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados inter-regionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

15) Sobre a temática dos Direitos e Garantias Fundamentais, assinale a opção correta.

a) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime hediondo, praticado antes da naturalização.

b) É livre a manifestação de pensamento, sendo garantido o direito ao anonimato.

c) Aos autores pertence o direito exclusivo da utilização, publicação ou reprodução de suas obras, não transmissíveis aos herdeiros.

d) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

e) A lei não pode restringir a publicidade dos atos processuais.

16) Nos termos da Constituição Federal, sobre os direitos e garantias fundamentais, é incorreto afirmar que:

a) As convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos em que a República Federativa do Brasil seja parte, ao serem aprovadas em cada Casa do Congresso Nacional, serão equivalentes às emendas constitucionais se a aprovação ocorrer em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) São extensíveis aos estrangeiros, mesmo aqueles apenas em trânsito no país, os direitos e garantias individuais elencados na Constituição Federal.

c) O princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Judiciário de lesão ou ameaça a direito autoriza que, mesmo em caso de guerra, o Judiciário mantenha sua jurisdição.

d) A prisão civil por dívida é cabível em se tratando de depositário infiel.

e) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à preservação ou da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem de outras pessoas, ou à segurança da sociedade e do Estado.

17) Os direitos e garantias fundamentais são objeto de título específico na Constituição. Sobre o assunto, marque a alternativa correta.

a) A Constituição prevê que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, nem mesmo quando tal convicção implicar o titular ter que se eximir de obrigação legal a todos imposta.

b) Não são admitidas no processo as provas obtidas por meios ilícitos, garante o art. 50, inciso LVI, da Constituição Federal, entendendo-as como aquelas colhidas em infringência às normas do direito processual. As provas ilícitas também podem ser chamadas de provas ilegais ou ilegítimas.

c) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A expressão "nos termos da lei" indica que é a lei que vai outorgar o direito.

d) Entre os direitos garantidos pela Constituição, está que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Para que haja uma real proteção ao direito do indivíduo, a casa referida pelo legislador constituinte deve ser interpretada da forma mais ampla possível. Por isso, o dispositivo aplica-se aos bares, cafés, restaurantes, lojas e estabelecimentos durante o período em que estejam abertos ao público, mesmo os seus proprietários não residindo neles.

e) Pessoas jurídicas são beneficiárias de direitos e garantias fundamentais, inclusive direitos e deveres individuais.

18) Sobre os Direitos e Garantias Individuais, assinale a opção correta.

a) A interceptação telefônica tem exceção criada pela Constituição para a violação das comunicações telefônicas, quais sejam, ordem judicial, finalidade de investigação criminal e instrução processual penal ou nas hipóteses e na forma que a lei complementar estabelecer.

b) O sigilo profissional constitucionalmente determinado exclui a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Os dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, não podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar instaurado contra a mesma pessoa investigada, haja vista que prevalece no texto constitucional o regime da independência das instâncias.

d) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não afronta o princípio da isonomia a adoção de critérios distintos para a promoção de integrantes do corpo feminino e masculino da Aeronáutica.

e) É lícita a exigência de depósito prévio de dinheiro para admissibilidade de recurso administrativo, desde que se trate de pequeno valor, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade.

19) Assinale a opção incorreta:

a) O direito de reunião pacífica não contempla, sem prévia anuência expressa da autoridade pública de trânsito, a realização de manifestação coletiva, com objetivo de protesto contra a carga tributária, em via pública de circulação automobilística.

b) O princípio da isonomia, que se reveste de auto aplicabilidade, não é suscetível de regulamentação ou de complementação normativa. Esse princípio deve ser considerado sob duplo aspecto: (i) o da igualdade na lei; e (ii) o da igualdade perante a lei.

c) Ressalvadas as situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional, nenhum agente público, ainda que vinculado à administração tributária do Estado, poderá, contra a vontade de quem de direito, ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em espaço privado não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, sob pena de a prova resultante da diligência de busca e apreensão assim executada reputar-se inadmissível.

d) É considerada prova lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, quando há investida criminosa deste último.

e) O exercício concreto da liberdade de expressão assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado. No entanto, deve responder penal e civilmente pelos abusos que cometer, e sujeitar-se ao direito de resposta previsto no texto constitucional.

Remédios constitucionais - mandado de segurança, mandado de injunção, *habeas corpus*, *habeas data* e ação popular (art. 5º, incisos LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII e LXXIII da CF/88)

20) No tocante aos remédios previstos na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que

a) somente quem sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, pode impetrar *habeas corpus*.

b) Não é necessária a comprovação de prejuízo material aos cofres públicos como condição para a propositura de ação popular.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) a medida judicial adequada para se suprir omissão regulamentadora que torne inviável o exercício de liberdade constitucional é o mandado de segurança.

d) o *habeas corpus*, o *habeas data* e o mandado de segurança dispensam o pagamento de custas.

e) para ajuizamento do *habeas data*, é dispensada a negativa da obtenção dos dados pela via administrativa.

21). Sobre a tutela constitucional das liberdades, assinale a alternativa incorreta.

a) O *habeas corpus* visa a proteger o direito constitucional de ir e vir, enquanto o *habeas data* visa a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e à retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

b) Não é cabível *habeas data* para obter informações relativas a terceiros.

c) O mandado de segurança impetrado contra ato ilegal praticado por autoridade pública é isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

d) Não se concederá mandado de segurança na hipótese de decisão judicial da qual caiba recurso suspensivo.

e) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

22) A respeito da tutela constitucional das liberdades, assinale a alternativa incorreta.

a) Não é possível à pessoa jurídica figurar como paciente na impetração de *habeas corpus*.

b) Para que seja concedido o *habeas data*, é preciso demonstrar a existência de prévio pedido no âmbito administrativo.

c) Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de concessionárias de serviço público.

d) O Supremo Tribunal Federal decidiu não são ser cabível medida liminar em mandado de injunção devido ao entendimento de que essa ação não possui auto aplicabilidade.

e) Consoante entendimento jurisprudencial dominante, o Supremo Tribunal Federal adotou a posição concretista quanto aos efeitos da decisão judicial no mandado de injunção.

23) O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 preconiza que "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". A respeito desse remédio constitucional, assinale a alternativa que está em consonância com o entendimento do STF.

a) É inconstitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de Mandado de Segurança.

b) A impetração de Mandado de Segurança Coletivo por entidade de classe em favor dos associados depende de autorização destes.

c) Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

d) A existência de controvérsia a respeito de matéria de direito impede a concessão de Mandado de Segurança.

e) A cobrança de dívida líquida e certa pode ser feita mediante impetração de mandado de segurança.

24) Considere o seguinte:

I – partido político com Deputado Federal eleito no último sufrágio.

II - associação dos moradores do bairro X, constituída há 1 ano e 11 meses.

III – sindicato dos empregados da indústria farmacêutica do Município Y, fundado há 2 meses.

IV – partido político que elegeu apenas governadores e prefeitos nas últimas eleições.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em regra, são legítimas para impetrar mandado de segurança coletivo apenas os que constam nos itens

(A) I, II, III e IV.

(B) I, II e IV.

(C) I, II e III.

(D) I, III e IV.

(E) I e IV.

25) Considerando o entendimento dos Tribunais Superiores e as disposições constitucionais sobre o mandado de injunção, assinale a alternativa incorreta:

a) O mandado de injunção é um remédio constitucional que visa combater a ausência de regulamentação de uma norma constitucional de eficácia limitada por parte do legislador, sendo utilizável quando a omissão

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

legislativa tornar inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, bem como prerrogativas relacionadas à nacionalidade, soberania e cidadania.

b) O mandado de injunção pode ser utilizado em caso de omissões legislativas totais ou parciais, sendo um remédio constitucional de natureza civil.

c) O mandado de injunção pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, bastando que esta se veja em situação de prejuízo ao gozo de seus direitos em virtude de ausência normativa.

d) O mandado de injunção é cabível em virtude de ausência de norma regulamentadora de direito constitucional ou infraconstitucional.

e) O mandado de injunção não é gratuito e sua impetração depende de assistência de advogado pela parte.

26) Acerca das disposições constitucionais e do entendimento dos Tribunais Superiores quanto a ação popular, analise os itens abaixo e assinale a alternativa que contêm a ordem correta:

I) O Ministério Público não poderá figurar no polo ativo da ação popular, sendo esta uma ação exclusiva dos cidadãos.

II) A comprovação do efetivo dano material e pecuniário é condição necessária para admissão da ação popular.

III) Não há foro por prerrogativa de função em ação popular, mas o mesmo não pode ser dito quanto ao duplo grau de jurisdição obrigatório em caso de improcedência da ação.

IV) A improcedência da ação popular gera a obrigação do autor arcar com as custas judiciais e o ônus de sucumbência da parte vencedora.

a) I-F, II-F, III-F, IV-F.

b) I-F, II-F, III-V, IV-F.

c) I-F, II-V, III-V, IV-F.

d) I-V, II-F, III-F, IV-V.

e) I-V,II-V,III-V,IV-V.

Aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º da CF/88), Enumeração aberta (art. 5º, § 2º da CF/88) e Tribunal Penal Internacional (art. 5º, § 4º da CF/88)

27) Analise as alternativas abaixo à luz da Constituição Federal de 1988 e assinale a correta:

a) As normas constitucionais que definam direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata, que persistirá até mesmo nos casos de norma de eficácia limitada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) O rol de direitos e garantias fundamentais é taxativo, uma vez que só poderão ser considerados como direitos fundamentais aqueles previstos no texto constitucional.

c) Em virtude da vedação aos Tribunais de Exceção, o Brasil se submeterá à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e isso ocorrerá mediante edição de lei complementar que irá disciplinar de forma nacional sobre o tema.

d) O princípio da celeridade processual é aplicável a todos no âmbito judicial, mas o mesmo não poderá ser dito em relação ao âmbito administrativo vez que neste rege-se o princípio da eficiência.

e) A responsabilidade civil do estado abrange os atos administrativos, não sendo aplicável quanto aos atos jurisdicionais.

Tratados e Convenções internacionais com força de emenda constitucional (art. 5º, § 3º da CF/88)

28) Acerca das disposições constitucionais sobre tratados e convenções internacionais, analise os itens abaixo e assinale a alternativa que contêm apenas itens incorretos.

I) A incorporação dos tratados internacionais ao ordenamento jurídico possuí como condição mínima a aprovação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos membros.

II) Os tratados internacionais são celebrados pelo Poder Executivo e possuem status de lei ordinária, razão pela qual independem de apreciação do Congresso Nacional para sua incorporação no ordenamento.

III) Os tratados internacionais sobre direitos humanos só serão equivalentes às emendas constitucionais quando forem aprovados com o mesmo rito de votação destas.

IV) Os tratados internacionais sobre direitos humanos que venham a ser incorporados ao ordenamento jurídico sem aprovação mediante rito qualificado, previsto no artigo 5º, § 3º, da CF, possuirão hierarquia de norma supralegal.

a) I, II e IV

b) II e IV.

c) I, II e III.

d) I e II.

e) III e IV.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. E	2. D	3. A	4. B	5. C
6. C	7. E	8. A	9. C	10. E
11. B	12. C	13. C	14. D	15. D
16. D	17. E	18. D	19. A	20. B
21. C	22. B	23. C	24. C	25. D
26. B	27. A	28. D		

QUESTÕES COMENTADAS

Teoria Geral dos Direitos Fundamentais

1) Considerando a classificação dos direitos fundamentais, assinale a alternativa correta.

I - Enquanto os direitos de primeira geração realçam o princípio da liberdade, os direitos de segunda geração acentuam o princípio da igualdade.

II - Os direitos fundamentais de defesa impõem ao Estado um dever de abstenção em relação à liberdade, à intimidade e à propriedade do cidadão, permitindo-se a intervenção estatal apenas em situações excepcionais, nas quais haja, ainda, o pleno atendimento dos requisitos previamente estabelecidos nas normas.

III - Os direitos culturais são considerados direitos de segunda geração.

IV - Os direitos fundamentais de primeira geração são titularizados pelos indivíduos em oposição ao Estado, sendo eles, entre outros, o direito à vida, à liberdade e à propriedade.

Estão corretos somente os itens:

a) I e II

b) I e III.

c) I, III e IV.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) II, III e IV.

e) Todos os itens estão corretos.

Comentários

Item I - correto. Os direitos de primeira geração realçam o princípio da liberdade, com foco no homem individualmente considerado, consagrando direitos civis e políticos. Exemplos: direito à vida, à liberdade, à propriedade, à liberdade de expressão, à participação política e religiosa.

Por sua vez, os direitos de segunda geração realçam o valor-fonte igualdade, consagrando direitos econômicos, sociais e culturais. Exemplos: direito à educação, à saúde, ao trabalho, à habitação, à previdência social, à assistência social.

Por fim, os direitos de terceira geração realçam o princípio da fraternidade (ou solidariedade), consagrando os direitos difusos e os coletivos. Exemplos: direito do consumidor, direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao desenvolvimento, à autodeterminação dos povos etc.

Item II - correto. Os direitos fundamentais de defesa são os direitos de primeira geração, formada pelos direitos que caracterizam uma obrigação de não-fazer, um dever de abstenção estatal aos indivíduos, já que diz respeito aos direitos que buscam restringir a ação do Estado sobre os indivíduos, a fim de livrá-los da ingerência abusiva estatal.

Itens III e IV - corretos. Conforme explicado na análise do item I, acima. Os direitos culturais são considerados direitos de segunda geração. Conforme citado no item IV, os direitos fundamentais de primeira geração realçam o princípio da liberdade, com foco no homem individualmente considerado.

Gabarito: Letra E.

2) Quanto aos direitos e garantias fundamentais, marque a opção incorreta.

a) Não há hierarquia entre os direitos fundamentais e, portanto, havendo conflito entre eles, a solução é aplicação do princípio da concordância prática ou da harmonização.

b) Os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, encontrando limites tanto no próprio texto constitucional quanto em normas infraconstitucionais, neste último caso quando há previsão de reserva legal.

c) Sob a perspectiva subjetiva, os direitos fundamentais outorgam aos indivíduos posições jurídicas exigíveis do Estado, ao passo que, na perspectiva objetiva, os direitos fundamentais representam uma matriz diretiva de todo o ordenamento jurídico, bem como vinculam atuação do Poder Público em todas as esferas.

d) Nas relações entre particulares, por força do princípio da igualdade, não há incidência dos direitos e garantias individuais, uma vez que deve prevalecer, nesses casos, a plena autonomia de vontade.

e) O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas, permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.

Comentários

Letra A - correta. Não há hierarquia entre direitos fundamentais, de modo que na hipótese de conflito entre dois ou mais deles, o intérprete deve realizar um juízo de ponderação, fazendo uso do princípio da concordância prática (ou da harmonização), evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros. O princípio da concordância prática estabelece que a aplicação de uma determinada norma constitucional deve ser realizada em conjunto com as demais normais constitucionais.

Letra B - correta. Os direitos fundamentais não possuem natureza absoluta, sendo limitados por outros direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Além disso, também podem ser restringidos por normas infraconstitucionais, desde que haja autorização explícita na CF, via reserva legal, ou até mesmo implícita no texto constitucional.

Letra C - correta. Na perspectiva subjetiva, os direitos fundamentais são compreendidos como os direitos negativos e positivos do indivíduo, que pode obter do Estado a satisfação de seus interesses juridicamente protegidos. Já na perspectiva objetiva, os direitos fundamentais são compreendidos como um conjunto de valores básicos da sociedade que direcionam e conformam a atuação do Estado (Poder Legislativo, Executivo e Judiciário) no sentido de assegurá-los e protegê-los.

Letra D - incorreta. Os direitos fundamentais possuem tanto eficácia vertical, quanto eficácia horizontal.

A eficácia vertical implica que os direitos fundamentais se aplicam às chamadas "relações verticais", que são as relações entre os particulares e o Estado.

Por sua vez, a eficácia horizontal (também chamada de eficácia "privada" ou "externa") implica que os direitos fundamentais também incidem nas "relações horizontais", ou seja, nas relações privadas, entre particulares, nos negócios privados.

Letra E - correta. Conforme comentado anteriormente, os direitos fundamentais não possuem natureza absoluta, podem sofrer limitações de ordem jurídica, tanto previstas por normas constitucionais ou por leis infraconstitucionais.

Gabarito: D

Catálogo de direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos no art. 5º da CF/88, exceto remédios constitucionais

3) A Constituição Federal prevê diversos direitos e deveres individuais e coletivos, tendo este tema como referência, assinale a alternativa correta:

a) A livre manifestação do pensamento veda que denúncias anônimas sejam utilizadas como único fundamento para início da atividade punitiva estatal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) O direito de indenização por dano material, moral ou à imagem só poderá exercido após o prévio exercício do direito de resposta, vez que este é condição *sine qua non* para aquele.

c) A Constituição Federal prevê o livre exercício dos cultos religiosos e instituiu imunidade tributária para templos e cultos como forma de proteção do patrimônio dessas entidades, todavia essa proteção encontra limites nas hipóteses de religiões que permitam sacrifício ritual de animais, as quais não serão abrangidas pela imunidade em virtude da proteção constitucional garantida aos animais.

d) A norma que prevê o livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão classifica-se como norma constitucional de eficácia limitada, uma vez que depende de lei complementar para que produza seus efeitos.

e) O sigilo da fonte resguardado ao exercício profissional dos jornalistas não é compatível com a vedação ao anonimato, sendo obrigatória a divulgação da origem sob pena de configurar como crimes de difamação, calúnia e/ou injúria.

Comentários

Letra A - correta. O artigo 5º, inciso IV, da CF/88, é expresso ao versar que a liberdade de expressão não comporta o anonimato, sendo tal vedação extensível até mesmo na persecução criminal promovida pelo Estado.

> *Art. 5°, IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;*

O STF entende que as denúncias poderão servir de fundamento para que o Poder Público adote medidas para esclarecer alguns pontos, a fim de buscar elementos que possibilitem a instauração formal da persecução penal sem que esta seja maculada por manifestações apócrifas. Isso significa que as denúncias anônimas jamais poderão ser a causa única de exercício de atividade punitiva, sendo vedada a instauração de procedimento formal de investigação com base, unicamente, em uma denúncia anônima[1].

Letra B - incorreta. O direito à indenização independe do direito a resposta ter sido, ou não, exercido, bem como de o dano caracterizar, ou não, infração penal. Não há que se falar em condição ou pré-requisito entre eles, sendo que o texto constitucional, no artigo 5º, inciso V, se limita a dizer:

> *Art. 5°, V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;*

Letra C - incorreta. A Constituição Federal realmente dispõe sobre a imunidade tributária religiosa como forma de proteção da liberdade e inviolabilidade de cada religião. Contudo, a assertiva está incorreta ao afirmar que existem limitações ao acesso desta garantia às religiões que realizam sacrifício de animais.

Não há nada do gênero no texto constitucional e, na realidade, o STF já se manifestou sobre o sacrifício de animais em religiões de matrizes africanas. Para a Suprema Corte, o sacrifício deve ser permitido sob pena de ferir a liberdade religiosa, uma vez que "é constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar

[1] STF, Inq 1957/ PR, Rel. Min. Carlos Velloso, Informativo STF nº 393.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana"[2], devendo, no conflito entre bens jurídicos, prevalecer a liberdade religiosa. Para finalizar, veja a literalidade do art. 5º, inciso VI, da CF/88:

> *Art. 5°, VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;*

Letra D - incorreta. A liberdade de profissão não se classifica como norma de eficácia limitada, que são aquelas que dependem de uma lei para que produzam integralmente seus efeitos. O art. 5º, inciso XIII, da CF/88, que é o responsável por abordar o tema, apresenta-se como norma de eficácia contida, vez que prevê o livre exercício e dispõe que uma lei posterior poderá restringir/conter a sua eficácia.

Além do erro quanto a classificação, perceba que a literalidade não faz qualquer menção a lei complementar, sendo este um segundo erro vez que que a edição de lei ordinária já é o suficiente para restringi-lo.

> *Art. 5°, XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;*

Letra E - incorreta. A Constituição é bem direta ao garantir o sigilo da fonte no exercício profissional. Contudo, não há que se falar em responsabilização criminal pelo simples fato de não a divulgar, o que torna a assertiva incorreta.

Caso alguém seja lesado pelas informações veiculadas, o jornalista que as divulgar poderá ser responsabilizado por eventuais danos, contudo isso não significa que ele será obrigado a revelar suas fontes ou será responsabilizado pelo anonimato.

> *Art. 5°, XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;*

Gabarito: Letra A

4) Em um certo Município, alguns moradores decidiram formar associações para promover ações de melhoria da segurança de seus respectivos bairros. Entre elas, há a Associação Unidos Venceremos, do bairro X, que se organizou de forma paramilitar e promove um serviço de guarda particular nas ruas do bairro, promovendo vigilância e segurança à todos os moradores. Uma das condições para oferecimento do serviço pela a associação, trata-se da obrigatoriedade de associação de todos os moradores do bairro para que os serviços sejam prestados, vez que não seria justo que algum morador usufruísse gratuitamente, ainda que indiretamente, os serviços custeados por todos os demais associados. Considerando a situação narrada, julgue as alternativas abaixo e assinale a incorreta:

[2] RE 494.601

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) A Associação Unidos Venceremos não poderia se organizar de forma paramilitar, vez que a Constituição Federal veda esse tipo de característica nas associações.

b) A suspensão das atividades da Associação Unidos Venceremos só poderá ser realizada mediante decisão judicial transitada em julgado.

c) A condição para prestação do serviço pela associação afronta a liberdade de associação prevista na Constituição Federal.

d) Independentemente de autorização expressa dos associados, a Associação Unidos Venceremos poderá substituir processualmente os moradores associados, defendendo-nos em ações judiciais que envolvam o interesse destes no bairro X.

e) Caso a Associação Unidos Venceremos desejasse representar judicialmente seus associados, seria necessária a autorização expressa dos representados e esta não poderia ser conferida genericamente por seu estatuto.

Comentários

Letra A - correta. Em que pese a Constituição Federal permita a liberdade associativa plena para fins lícitos, de fato, a Associação Unidos Venceremos encontra-se irregular, pois não poderia se organizar de forma paramilitar, vez que é vedada a criação de associações com essa característica, conforme o art. 5º, inciso XVII, da CF/88, abaixo transcrita:

> *Art. 5°, XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;*

Letra B - incorreta. Afirma que a suspensão das atividades da associação só ocorrerá em virtude de decisão judicial transitada em julgado, o que não é verdade. A suspensão das atividades pode ser operada por mera decisão judicial, não havendo necessidade de um trânsito em julgado para efetivá-la.

Perceba que uma decisão judicial transitada em julgado também poderá ser utilizada para suspender a atividade de uma associação, mas isso não significa que ela é um requisito para tal. Bastaria uma decisão judicial, com ou sem trânsito em julgado.

Vale esclarecer que apenas a dissolução compulsória exige um requisito mais difícil (decisão judicial transitada em julgado). Esse tema é constantemente objeto de cobrança em provas, fique atento:

Suspensão das atividades da associação -> decisão judicial (não precisa ter trânsito em julgado).
Dissolução compulsória da associação -> decisão judicial transitada em julgado.

> *Art. 5°, XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;*

Letra C - correta. De fato, a condição estabelecida pela Associação Unidos Venceremos vai contra a CF/88, vez que a liberdade associativa compreende o direito de associar-se ou de permanecer associado de forma facultativa, sendo vedado compelir ou obrigar que alguém se associe ou permaneça na condição de associado, conforme o art. 5º, inciso XX, da CF/88, abaixo transcrito:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 5°, **XX** - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;*

Letra D - correta. A substituição processual difere da representação judicial, prevista no art. 5º, inciso XXI, da CF/88, vez que à substituição não se aplica a necessidade de autorização expressa.

Nela, o substituto entrará como parte do processo, agindo em nome próprio na salvaguarda do direito de seus associados, que serão retirados do processo e ainda assim usufruirão ou sofrerão os efeitos da sentença prolatada no mesmo.

Caso a questão abordasse a representação judicial, a situação seria diferente uma vez que a CF/88 é clara ao exigir a autorização expressa, conforme transcrito abaixo:

> *Art. 5°, XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;*

Letra E - correta. Aborda a representação judicial prevista no art. 5º, inciso XXI, da CF/88, e afirma corretamente sobre a necessidade de autorização expressa, uma vez que esta é a literalidade do inciso:

> *Art. 5°, XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;*

Quanto a vedação de autorização genérica em estatuto, o referido tema já foi objeto de discussão no STF e atualmente o entendimento é de que a autorização realizada de forma genérica no estatuto da associação não é suficiente para legitimar a representação processual, sendo necessária autorização expressa individualmente ou por assembleia[3].

Gabarito: Letra B.

5) Considerando as disposições constitucionais sobre o direito de propriedade, assinale a alternativa correta:

a) O direito de propriedade é norma de eficácia plena, não podendo ser restringido pelo Estado.

b) Ainda que uma propriedade atenda a sua função social, nesta poderá ser promovida a desapropriação por necessidade pública, utilidade pública ou por interesse social, devendo o proprietário ser obrigatoriamente indenizado ulteriormente em dinheiro.

c) Caso um Município requisite a propriedade de um particular para instalação de em um campo de abrigo provisório que dê suporte a pessoas desabrigadas em virtude de desmoronamento ocorrido na região, a entrega do imóvel será obrigatória e gratuita, podendo gerar indenização posterior em caso de dano.

[3] RE 573.232/SC. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 14.05.2014

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) A pequena propriedade rural trabalhada pela família goza de garantia de impenhorabilidade, que será excetuada apenas para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

e) Não existe possibilidade de desapropriação sem indenização do proprietário.

Comentários

Letra A - incorreta. Em que pese a Constituição Federal garanta o direito de propriedade e o inciso XXII não faça qualquer menção a possibilidades de restrição, entende-se que o direito de propriedade se enquadra como norma constitucional de eficácia contida, o que torna a assertiva incorreta.

Ainda que não haja expressa menção as restrições na literalidade do inciso XXII, é possível verificar que, ao longo da Constituição Federal, existem diversas ferramentas que sujeitam a propriedade à atuação restritiva do poder público, o que demonstra que o direito de propriedade não é absoluto, conforme verificamos no art. 5º, incisos XXIII ao XXVI, da CF/88.

> *Art. 5º, XXII - é garantido o direito de propriedade;*
>
> *XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;*
>
> *XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;*
>
> *XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;*
>
> *XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;*

Letra B - incorreta. Um dos requisitos para que o proprietário proteja seu direito de propriedade é que este dê à propriedade uma função social, contudo isso não significa que ele ficará livre da desapropriação em virtude do interesse público.

Até esse ponto a alternativa segue corretamente o disposto no texto constitucional. Entretanto, a assertiva está incorreta em relação à forma de indenização mencionada, vez que o art. 5º, inciso XXIV, da CF/88 é expresso ao fixar que o proprietário receberá "justa e prévia indenização em dinheiro".

> *Art. 5º, XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;*
>
> *XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,* ***mediante justa e prévia indenização em dinheiro****, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;*

Letra C - correta. Já que a situação se enquadra perfeitamente na hipótese de requisição administrativa, que é uma das formas de intervenção do Estado na propriedade privada e que será exercida de forma temporária

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

em casos de iminente perigo público, ou seja, não ocorre transferência da propriedade, mas mera cessão gratuita ao Poder Público.

Diferentemente da desapropriação, a requisição só ensejará indenização posterior e apenas se constatado algum dano ao patrimônio:

> *Art. 5º, XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;*

Letra D - incorreta. A pequena propriedade rural trabalhada pela família goza de impenhorabilidade em virtude dos débitos decorrentes de sua atividade produtiva, e não o contrário como afirma a alternativa.

Cabe destacar que a impenhorabilidade exige a cumulação dos requisitos:

i) exploração econômica do bem pela família;

ii) origem na atividade produtiva do débito que causou a penhora.

Sendo assim, é importante que você se lembre que quaisquer outros débitos estranhos à sua atividade produtiva poderão provocar a penhora da propriedade. Veja a literalidade:

> *Art. 5º, XXVI - a **pequena propriedade rural**, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;*

Letra E - Incorreta. O art. 5º, inciso XXIV, da CF/88, determina que as desapropriações terão sua indenização prévia e em dinheiro, **ressalvadas algumas exceções**, o que torna a assertiva incorreta. A saber, as exceções são as seguintes:

> → desapropriação para fins de reforma agrária.
>
> → desapropriação de imóvel urbano não edificado que não atendeu à função social.
>
> → desapropriação confiscatória.

Entre as exceções citadas, a desapropriação confiscatória é a única que ocorrerá sem pagamento de indenização, uma vez que ocorre em propriedades urbanas e rurais onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo.

Deste modo, a afirmativa está incorreta, pois a desapropriação confiscatória, encontrada no artigo 243 da CF, prevê a ausência de indenização ao proprietário.

> *Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Letra C

6) Analise a questão à luz da Constituição Federal e assinale a alternativa correta:

a) A voz de um narrador de atividades desportivas não faz jus à proteção de direito autoral concedida pela Constituição Federal, uma vez que são classificadas como atividades com fins socioeducacionais de abrangência pública.

b) A marca e o nome de uma empresa são exemplos de propriedade industrial que gozam de proteção permanente do direito de utilização pelo proprietário, sendo, inclusive, transmissível aos herdeiros após a morte do seu titular.

c) Joseph, que é estrangeiro, residia no Estado de Minas Gerais e faleceu deixando considerável herança para seu filho Joaquim, que é brasileiro. Neste caso, a sucessão de bens aplicará a lei mais favorável para Joaquim.

d) O direito do consumidor previsto na CF/88 é norma constitucional de eficácia contida.

e) Maria é autora de diversos livros e detém direito exclusivo de utilizar seus direitos autorais por tempo determinado, uma vez que o direito a eles relacionado só se torna permanente caso transferido aos herdeiros.

Comentários

Letra A - incorreta. Conforme o art. 5º, inciso XXVIII, da CF/88, os narradores de atividades desportivas estão abrangidos na proteção de direito autoral da Constituição Federal, vez que há proteção às participações individuais em obras coletivas, sejam elas atividades desportivas ou não.

Veja a literalidade do inciso XXVIII, do art. 5º, da CF/88:

> *Art. 5º, XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:*
>
> *a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;*
>
> *b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;*

Letra B - incorreta. O art. 5º, inciso XXIX, da CF, prevê o direito de proteção à propriedade industrial e o distingue do direito autoral comum, conforme os incisos XXVII e XXVIII do art. 5º da CF/88.

O direito autoral é permanente para o autor e admite transmissão para seus herdeiros, contudo, após a morte do autor, os herdeiros farão jus a propriedade autoral de forma temporária.

> *Art. 5º, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O direito da propriedade industrial é sempre temporário, possuindo prazo em lei para sua utilização e proteção.

Desta forma, note que a assertiva está incorreta ao afirmar que a propriedade industrial goza de proteção permanente, vez que está misturando conceitos de direito autoral e direito à propriedade industrial, que são distintos.

Por fim, vale lembrar que a marca e o nome empresarial são sim exemplos de propriedade industrial protegidas pelo texto constitucional, veja:

> *Art. 5º, XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;*

Letra C - correta. Em consonância com o art. 5º, inciso XXXI, da CF/88, uma vez que a regra geral determina a aplicação da lei brasileira na sucessão de bens e, ainda no mesmo inciso, faz exceção a possibilidade de aplicação da lei pessoal do de cujus caso esta seja mais favorável aos herdeiros.

Desta forma, é correto afirmar que na escolha entre a lei brasileira e a pessoal do de cujus aplica-se sempre a mais favorável.

> *Art. 5º, XXX - é garantido o direito de herança;*
>
> *XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus";*

Letra D - incorreta. O direito do consumidor, conforme o art. 5º, inciso XXXII, da CF/88, não é uma norma de eficácia contida, uma vez que a redação do inciso afirma que a defesa do consumidor será promovida "na forma da lei", o que condiciona sua promoção a existência de uma lei e o insere na classificação de norma de eficácia limitada.

> *Art. 5º, XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;*

Letra E - incorreta. Houve inversão do previsto no art. 5º, inciso XXVII, da CF/88.

Na verdade, Maria possuirá o direito autoral permanentemente durante toda a sua vida, sendo que apenas com a sua morte e com a transmissão da propriedade autoral para os herdeiros, é que este direito passará a ter prazo certo de duração, classificando-se, portanto, temporário para os herdeiros.

> *Art. 5º, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;*

Gabarito: Letra C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

7) As alternativas abaixo abordam temas relacionados à segurança jurídica, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada material, julgue-as e assinale a assertiva incorreta.

a) O direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio do particular, sendo distinto da expectativa de direito.

b) O princípio do direito adquirido se aplica a todo e qualquer ato normativo infraconstitucional, uma vez que não se deve realizar distinção em sua aplicação perante leis de direito público ou de direito privado.

c) O Ato jurídico perfeito é aquele que reúne todos os elementos constitutivos exigidos pela lei, sendo considera consumado perante a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

d) Não há que se falar em direito adquirido contra os efeitos gerados por mudanças de regime estatutário ou por normas constitucionais originárias.

e) A previsão da segurança jurídica no texto constitucional aplica-se apenas à lei em sentido formal, não abrangendo as resoluções, decretos legislativos e demais modalidades normativas secundárias.

Comentários

Letra A - correta. O direito adquirido conceitua-se como aquele que foi incorporado ao patrimônio do particular, por terem sido satisfeitos todos os requisitos para aquisição do direito previsto pela lei vigente. Além disso, a alternativa faz importante ressalva quanto à expectativa de direito.

A expectativa de direito não é alcançada pelo art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, isso porque, conforme o próprio nome já explicita, você tem a mera expectativa que aquele direito será adquirido, e não a sua aquisição concreta com atendimento aos requisitos necessários.

> *Art. 5º, XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;*

Letra B - correta. O tema abordado pela alternativa relaciona-se com tese firmada no RE204967 RS do STF, que fixou exatamente o afirmado pela assertiva. Segundo o STF, o princípio do direito adquirido aplica-se a todo e qualquer ato normativo infraconstitucional, não havendo que se falar em aplicação distinta em virtude de a lei versar sobre direito público ou privado.

Letra C - correta. A alternativa traz corretamente o conceito de Ato jurídico perfeito e o complementa relacionando com o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB) (Decreto-Lei nº 4.654/42), transcrito abaixo.

> *Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.*
>
> *§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.*

Vale lembrar que o ato jurídico perfeito é aquele que reuniu todos os elementos constitutivos exigidos pela lei vigente, gerando segurança jurídica de que o citado fato será considerado perfeito ainda que futuramente sejam alterados os parâmetros utilizados para formação de novos atos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra D - correta. Realmente não há que se falar em direito adquirido contra os efeitos gerados por mudanças de regime estatutário ou por normas constitucionais originárias.

O entendimento do STF sobre o embate, direito adquirido *versus* regime jurídico, foi exarado no RE 563965, que firmou o entendimento de que "Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;"

Quanto ao entendimento da ausência de direito adquirido perante normas constitucionais originárias, este pode ser extraído diretamente da doutrina e das classificações dadas ao poder originário.

Como se sabe, o poder constituinte originário possui como uma de suas características o fato de ser ilimitado, podendo inovar como quiser ao dispor sobre uma nova ordem constitucional. Assim, é incabível a firmar que o direito adquirido prevalece sobre normas oriundas daquele poder, vez que, se fosse o caso, teríamos um direito agindo para limitar uma norma constitucional ilimitada, o que contraria a própria lógica e por consequência bloqueia a inovação do poder constituinte originário.

Letra E - incorreta. Ao afirmar que o termo "lei" está empregado em seu sentido formal, uma vez que a jurisprudência da ADI 3.105-8/DF do STF é firme ao abranger todo e qualquer ato da ordem normativa do art. 59 do texto constitucional como sujeitos à vedação gerada pela proteção à segurança jurídica, constante no art. 5º, inciso XXXVI, da CF.

Sendo assim, o correto seria afirmar que a **segurança jurídica** se aplica às leis em sentido formal e material, a fim de abranger qualquer norma jurídica, seja ela uma resolução, decreto legislativo ou qualquer outra forma prevista no artigo 59 da CF/88.

Gabarito: Letra E

8) Quanto aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta:

a) A vedação aos tribunais de exceção possuí íntima relação com o princípio do juiz natural, uma vez que tal vedação é consequência lógica do princípio, visando garantir que não haverá arbitrariedade e imparcialidade nos julgadores.

b) O tribunal do júri é um tribunal popular regido por alguns princípios como a plenitude de defesa, sigilo das votações e a soberania dos veredictos, sua competência para julgamento é absoluta e não pode ser afastada nos casos de foro especial por prerrogativa de função.

c) Um homicídio culposo praticado por Helena contra Pedro será objeto de julgamento perante o tribunal do júri, vez que é a instituição reconhecida para julgar os crimes contra a vida.

d) O princípio da legalidade no âmbito penal pode ser desdobrado em outros dois princípios, o princípio da reserva legal, que impõe que a lei esteja em vigor no momento da prática da infração sob pena de inexistência do crime, e o princípio da anterioridade da lei penal, que determina que apenas lei em sentido formal poderá definir crimes e cominar penas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) A lei penal só retroagirá para beneficiar o réu se o processo ainda não houver transitado em julgado, uma vez que com o trânsito a decisão torna-se definitiva e irreformável.

Comentários

Letra A - correta. O princípio do juiz natural garante que os indivíduos terão suas ações apreciadas por um juiz imparcial, fato que deve ser interpretado de forma ampla para garantir um respeito absoluto às regras de determinação de competência jurisdicional de cada órgão julgador, sob pena de violação à independência e imparcialidade.

Dentro dessa forma ampla, insere-se inclusive a vedação aos tribunais de exceção, uma vez que estes são criados após um determinado acontecimento e historicamente se apresentam de forma arbitrária, onde os vencedores da guerra julgam os vencidos, parcialmente, o que contraria diretamente a segurança jurídica e o Estado de Democrático de Direito.

Por fim, é importante que conhecer a literalidade do art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF/88, pois tratam expressamente sobre o tema:

> *Art. 5°, XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;*
>
> *(...)*
>
> *LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;*

Letra B - incorreta. A alternativa acerta ao relacionar os princípios da plenitude de defesa, do sigilo das votações e da soberania dos veredictos ao tribunal do júri, vez que este é o conteúdo do art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/88. Contudo, o mesmo não pode ser afirmado quanto ao restante da assertiva.

> *Art. 5°, XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:*
>
> *a) a plenitude de defesa;*
>
> *b) o sigilo das votações;*
>
> *c) a soberania dos veredictos;*
>
> *d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;*

Segundo o STF, a competência do Tribunal do Júri não é absoluta e poderá sim ser afastada nos casos de foro especial por prerrogativa de função, exigindo-se apenas que este encontre previsão na Constituição Federal, visto que não é possível suprimir a competência constitucional do júri por meio de constituições estaduais. Tal entendimento é inclusive objeto da Súmula Vinculante n.º 45:

> *Súmula Vinculante nº 45: "A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual"*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Desta forma, uma vez que há a possibilidade de a competência do júri ser afastada pelo foro de prerrogativa de função, este não poderá ser classificado como absoluto e a alternativa torna-se incorreta.

Letra C - incorreta. O tribunal do júri é um instrumento popular de julgamento que tem sua competência atribuída pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da CF/88.

É comum que os examinadores afirmem que o júri irá julgar os crimes contra a vida, como é o caso da assertiva, entretanto, está afirmação não é verdadeira. Na realidade, o **Tribunal do Júri** é competente para julgar os crimes **dolosos** contra a vida, e não crimes contra a vida em geral, o que significa que crimes culposos estão excluídos de sua competência e serão julgados perante o juízo comum.

Desta forma, a alternativa está incorreta, pois Helena não será julgada perante o tribunal do júri, mas sim pela justiça comum, vez que praticou crime culposo e este não se encontra nas competências constitucionais do júri. Para finalizar, leia o artigo 5º, inciso XXXVIII, da CF/88:

> *XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:*
>
> *a) a plenitude de defesa;*
>
> *b) o sigilo das votações;*
>
> *c) a soberania dos veredictos;*
>
> *d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;*

Letra D - incorreta. O princípio da legalidade no âmbito penal está previsto no art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88, sendo correto afirmar que este pode ser desdobrado em outros dois princípios: o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade.

A assertiva está correta até esse ponto. Após, a assertiva está incorreta, pois inverte os conceitos de cada princípio. O princípio da anterioridade da lei penal, impõe que a lei esteja em vigor no momento da prática da infração. Já o princípio da reserva legal determina que apenas lei em sentido formal poderá definir crimes e cominar penas.

Para finalizar, veja a literalidade do inciso:

> *Art. 5°, XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;*

Letra E - incorreta. Pegadinha clássica do princípio da irretroatividade penal. Lembre-se que ela sempre será excetuada caso beneficie o réu, sendo incorreto estipular qualquer limitação ou marco temporal que impeça o disposto no princípio.

Portanto, a lei penal irá retroagirá para beneficiar o réu seja em processo transitado em julgado ou não, sendo este fenômeno denominado retroatividade da lei penal benigna ou "*novatio legis in mellius*".

> *Art. 5°, XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;*

Gabarito: Letra A

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9) Acerca das disposições constitucionais denominadas pela doutrina como "mandados de criminalização", analise os itens abaixo e assinale a alternativa que contêm a ordem incorreta:

I) A punição à discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais classifica-se como norma de eficácia limitada, sendo direcionada ao legislador.

II) O racismo e do crime de ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado de Direito são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.

III) O terrorismo é um crime inafiançável e imprescritível, diferentemente do tráfico ilícito de entorpecentes que é inafiançável e prescritível.

IV) Segundo o STF as condutas homofóbicas e transfóbicas deverão ser tipificadas como crime de racismo, uma vez que restou configurada omissão inconstitucional do Congresso Nacional na abordagem do tema.

a) I-V, II-V, III-V, IV-V.

b) I-F, II-F, III-F, IV-F.

c) I-F, II-V, III-V, IV-F.

d) I-V, II-F, III-F, IV-V.

e) I-V,II-F,III-V,IV-F.

Comentários

Item I - correto. A classificação apresentada pelo item está correta, o art. 5º, inciso XLI, da CF/88 é claro ao prever que a lei punirá as discriminações atentatórias aos direitos e liberdades fundamentais, norma que se destina diretamente ao legislador para evidenciar a busca da efetiva proteção dos direitos fundamentais.

> *Art. 5°, XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;*

Itens II e III - incorretos. Para elucidar a explicação, vejamos uma tabela sobre o tema:

CRIME	IMPRESCRITÍVEL	INAFIANÇIÁVEL	INSUSCETÍVEL DE GRAÇA OU ANISTIA
Racismo	SIM	SIM	NÃO
Ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático	SIM	SIM	NÃO
Tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos	NÃO	SIM	SIM

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O item II está incorreto, pois afirma que o racismo e o crime de ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado de Direito são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, o que não é verdade, vez que ambos os delitos se enquadram nos crimes imprescritíveis e inafiançáveis.

Quanto ao item III, é importante destacar que o terrorismo e o tráfico ilícito de entorpecentes são crimes com tratamento idêntico, sendo inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Quanto à prescrição, ambos estão sujeitos a ela.

> *Art. 5°, XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;*
>
> *XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;*
>
> *XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;*

Item IV - correto. Expõe o entendimento do STF na ADO 26/DF de 13/06/2019, quando foi fixada a tese de que o houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional ao deixar de editar lei criminalizando as condutas homofóbicas e transfóbicas, razão pela qual determinou-se a tipificação de ambas as condutas como crime de racismo.

Vale citar que o julgado também abordou a questão da homotransfobia e a liberdade religiosa, afirmando que os líderes religiosos poderão externar livremente as convicções de suas doutrinas, desde que isso não configure discurso de ódio.

Por fim, a ordem dos itens da questão ficou a seguinte: V, F, F e V.

Gabarito: Letra C

10) Acerca dos conceitos da Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta.

a) O princípio da individualização da pena determina que a aplicação da pena deve ajustar-se à situação de cada imputado, adequando-se às características pessoais do infrator em aspectos como suspensão ou interdição de direitos, perda de bens, multa e outros.

b) João possui 75 anos, Maria possuí 36 anos e José possuí 25 anos, os três foram condenados por sentença judicial transitada em julgado pelo mesmo crime e foram encaminhados para estabelecimentos de execução penal distintos, o que é correto vez que cada se enquadra em um critério de execução penal individualizada.

c) O direito das presidiárias a amamentar seus filhos corresponde a uma dupla garantia, uma vez que visa evitar que a pena da mãe contamine os direitos do recém-nascido, que seria privado de um alimento fundamental para seu desenvolvimento.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Enquanto se encontra na prisão o indivíduo não goza de todos os direitos fundamentais, entretanto a sua integridade física e moral deverá ser resguardada para que não sejam aplicadas penas cruéis e degradantes.

e) A pena de morte permanecerá vedada no Brasil ainda que em tempos de guerra declarada, diferentemente das penas de banimento onde será possível impor que brasileiros natos não adentrem no território brasileiro, além de retirar-lhes à cidadania brasileira permanentemente.

Comentários

Letra A - correta. O princípio da individualização da pena realmente prevê a aplicação de pena de forma personalizada à situação de cada imputado. Isto ocorre porque o próprio texto constitucional entende que é necessário cumprir com a finalidade preventiva e repressiva, a fim de evitar que a pena de quem comete um crime leve seja igual a imposta a um crime gravíssimo.

É importante recordar que o princípio tem algumas hipóteses elencadas no art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, mas que esta previsão é exemplificativa e a lei poderá criar novas penalidades e análises de forma a buscar uma melhor adequação da pena à pessoa do condenado.

> *Art. 5°, XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:*
>
> *a) privação ou restrição da liberdade;*
>
> *b) perda de bens;*
>
> *c) multa;*
>
> *d) prestação social alternativa;*
>
> *e) suspensão ou interdição de direitos;*

Por fim, importante lembrar que o STF considera inconstitucional a vedação absoluta à progressão de regime nos crimes hediondos, vez que considera tal disposição uma afronta à individualização da pena. Tal entendimento pode ser encontrado na Súmula Vinculante nº 26:

> *Súmula Vinculante nº 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo da avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.*

Letra B - correta. Conforme se observa no início da alternativa, cada um dos sentenciados possui uma particularidade e tal fato influenciará na hora de enviá-los aos estabelecimentos prisionais, uma vez que o art. 5º, inciso XLVII, da CF/88, prevê a separação em virtude do delito, idade e sexo dos apenados.

> *Art. 5°, XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No caso, não há que se falar em separação de acordo com a natureza do delito, pois todos foram condenados pelo mesmo crime. Contudo, o mesmo não pode ser dito em relação ao sexo e a idade, vez que João é maior de 60 anos, Maria é uma mulher com menos de 60 anos e José é um homem com menos de 60 anos, o que realmente exige a separação dos três em estabelecimentos próprios, tal qual afirmado na alternativa.

Letra C - correta. O direito de as presidiárias amamentarem seus filhos realmente é visto pela doutrina como uma dupla garantia, uma vez que privar a criança de um alimento tão essencial seria o mesmo que puni-lo pelos crimes praticados por sua genitora, o que é vedado pela Constituição Federal.

Assim, a alternativa está correta, vez que o direito citado visa assegurar às mães o direito de amamentar e ter contato com seu filho, bem como permite à criança o acesso ao leite materno que é fundamental para o seu desenvolvimento. Para finalizar, veja o texto constitucional:

> *Art. 5°, L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;*

Letra D - correta. A prisão, por seu próprio conceito, consiste na limitação de direitos fundamentais como forma de prevenção e repressão do Estado às atividades ilícitas. Portanto, é correto afirmar que o indivíduo será submetido à restrição de alguns direitos fundamentais, como é o caso da liberdade de locomoção e a liberdade profissional.

Igualmente correta é a afirmação da alternativa quanto à proteção aos demais direitos, uma vez que o texto constitucional compatibiliza a vedação de penas cruéis e degradantes com formas de evitá-las ao garantir a integridade física e moral citada no art. 5º, inciso XLIX da CF/88.

> *Art. 5°, XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;*

Letra E - incorreta. O art. 5º, inciso XLVII, da CF/88, prevê um rol exaustivo de penas inaplicáveis no ordenamento jurídico brasileiro, sendo esta uma garantia humanitária ao sentenciado para que sua dignidade como pessoa não seja violada. Veja:

> *Art. 5°, XLVII - não haverá penas:*
>
> *a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;*
>
> *b) de caráter perpétuo;*
>
> *c) de trabalhos forçados;*
>
> *d) de banimento;*
>
> *e) cruéis;*

Como se sabe, não há direitos fundamentais absolutos e um dos maiores exemplos é o direito à vida, que possuí exceção no texto constitucional em períodos de guerra declarada. Veja que apenas com este ponto a assertiva já se torna incorreta, mas ainda há mais alguns detalhes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A pena de morte é a única pena inaplicável que admite exceção no Brasil, vez que todas as outras não poderão ser flexibilizadas. Assim, é **incorreto** falar que a pena de banimento poderá ser aplicada em algum momento, uma vez que afronta diretamente a Constituição Federal.

Vale lembrar que o banimento é diferente da expulsão de estrangeiro do Brasil, sendo o segundo caso plenamente admitido pelo ordenamento.

Gabarito: Letra E.

11) Considerando as disposições sobre direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal e discutidos em Tribunais Superiores, assinale a alternativa que contêm uma hipótese de aplicação correta das disposições constitucionais.

a) Marcel é francês e veio para o Brasil após cometer crimes de opinião ao participar de protestos contra o governo de seu país de origem. Caso a França venha a requerer a extradição de Marcel, o Brasil poderá concedê-la se o delito também encontrar punição no país.

b) Joaquim foi condenado em segunda instância pela prática de crime punido com reclusão, tendo protocolado recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, a execução provisória da sentença penal condenatória não poderá ser realizada pois violaria o princípio da presunção de inocência, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que Joaquim inicie o cumprimento de sua pena.

c) Paulo é servidor público efetivo no cargo de contador e vem respondendo a um processo administrativo disciplinar, razão pela qual pretende apresentar defesa técnica de sua autoria no processo. A pretensão de Paulo não poderá ser concretizada pois é vedada a apresentação de defesa técnica neste tipo de processo, além disso não seria cabível por ser atribuição exclusiva dos bacharéis em direito inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

d) Mario está movendo ação civil contra um devedor e ao longo do processo o magistrado admitiu a inserção de provas ilícitas e negou o oferecimento de defesa, por parte de Mario, contra as provas citadas. Neste caso há violação ao contraditório e ampla defesa, mas não há violação ao devido processo legal.

e) João Lucas deseja apresentar um recurso administrativo, mas foi informado que o mesmo só poderá ser apresentado se efetuado depósito prévio em dinheiro do valor discutido. Neste caso, João Lucas deverá se submeter a exigência uma vez que está é constitucionalmente aceita para evitar recursos protelatórios e garantir a eficiência por meio da celeridade nos julgamentos administrativos.

Comentários

Letra A - incorreta. O art. 5º, inciso LII, da CF/88 é expresso ao vedar a extradição por crimes políticos ou de opinião. Portanto, como Marcel é estrangeiro e praticou um crime de opinião, foram atendidos os requisitos para vedação de sua extradição ao governo francês.

Vale lembrar que o asilo político, previsto nos princípios das relações internacionais, guarda íntima relação com o disposto no artigo 5º, razão pela qual é interessante sua leitura conjunta:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:*
>
> *(...)*
>
> *X - concessão de asilo político.*
>
> *(...)*
>
> *Art. 5º, LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;*

Letra B - correta. Temos um exemplo prático do recente entendimento do STF acerca da presunção de inocência que, no ano de 2019, modificou o posicionamento para considerar que a condenação em segunda instância não poderia mais iniciar a execução provisória da pena, impondo-se a necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

Na oportunidade, o STF adotou o seguinte entendimento:

> *"A execução provisória da sentença penal condenatória revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado de sua condenação criminal" (ADC 43, 44 e 45)*

Desta forma, o entendimento atual que você deverá levar para a sua prova é este! Vale lembrar que o citado entendimento se aplica à execução provisória das penas, o que difere das prisões cautelares que são compatíveis com o princípio da presunção de inocência.

Para finalizar, veja a literalidade do art. 5º, inciso LVII, da CF/88:

> *Art. 5°, LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;*

Letra C - incorreta. O art. 5º, inciso LV, da CF/88, dispõe que o contraditório e a ampla defesa serão aplicáveis em todos os processos judiciais ou administrativos, razão pela qual não há que se falar em impossibilidade de apresentação da defesa técnica no processo administrativo de Paulo.

> *Art. 5°, LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;*

Desta forma, a ampla defesa e o contraditório serão aplicados tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos, ainda que estes últimos se refiram à aplicação de punições disciplinares ou à restrição de direitos em geral.

Por fim, temos ainda o importante entendimento da súmula vinculante n.º 5, que faculta a presença de advogados em processos administrativos disciplinares, conforme transcrito abaixo:

> *Súmula Vinculante nº 5: "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição."*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra D - incorreta. O princípio do devido processo legal é uma das garantias mais abrangentes do texto constitucional. Previsto no art. 5º, inciso LIV, da CF/88, dele derivam diversos princípios como o contraditório e a ampla defesa, o direito de acesso à justiça, o princípio do juiz natural, o princípio de vedação às provas ilícitas, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade e tantos outros.

> *Art. 5°, LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;*

Os princípios retro mencionados derivam do devido processo legal pois estão inter-relacionados, de forma a garantir que o respeito a cada um deles, de forma individual, permita que no âmbito geral se tenha um devido processo legal respeitado.

Vale lembrar que o devido processo legal é dividido no âmbito formal, que é a garantia de que as partes poderão se valer de todos os meios jurídicos disponíveis, e no âmbito material, que é o respeito à proporcionalidade. No caso da assertiva, temos um desrespeito ao âmbito formal, pois Mário teve seu contraditório e ampla defesa violados e ainda foi submetido a um julgamento com provas ilícitas, que são vedadas pela Constituição Federal.

Como a alternativa menciona a violação ao contraditório e ampla defesa e logo em seguida fala em adequação ao devido processo legal, temos uma contradição que leva a sua incorreção, vez que não se pode falar em adequação ao devido processo legal quando há respeito a alguns princípios enquanto se desobedece a outros, como a vedação às provas ilícitas ou contraditório e ampla defesa.

Letra E - incorreta. A exigência de depósito ou arrolamento prévio em dinheiro ou em bens como requisito para admissibilidade de recurso é inconstitucional, sendo justamente o enunciado da Súmula Vinculante n.º 21:

> *Súmula Vinculante n.º 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.*

Desta forma, João Lucas não precisa se submeter ao depósito e poderá contestar a exigência, vez que qualquer lei ou ato normativo nesse sentido viola a Constituição Federal.

Por fim, vale ressaltar que os casos de crédito tributário possuem uma Súmula Vinculante própria e similar a retro citada. Trata-se da Súmula Vinculante n.º 28:

> *Súmula Vinculante n.º 28: "É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.*

Gabarito: Letra B

12) Considerando as disposições constitucionais sobre os direitos e garantias fundamentais e o entendimento dos Tribunais Superiores, analise os itens abaixo e assinale a alternativa que contem a ordem correta:

I) Dado o seu caráter público, a ação penal pública poderá ser ajuizada por qualquer pessoa dentro do prazo legal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

II) A privação do direito à liberdade por meio da prisão só será admitida em casos de flagrante de delito, ordem escrita e fundamentada de juiz e transgressão militar ou crime propriamente militar, podendo, entretanto, ser relativizada nos casos em que a lei admita liberdade provisória, seja ela com ou sem fiança.

III) Se durante uma prisão não houver qualquer perigo à integridade física do preso ou de terceiros e ainda assim a autoridade policial fizer o uso de algemas, esta prisão será considerada ilegal e deverá ser relaxada pelo juiz, a não ser que se apresente justificativa escrita que esclareça a gravidade do delito.

IV) O direito de permanecer em silêncio é prerrogativa do preso que poderá ser exercido a qualquer momento sem que lhe traga nenhum prejuízo, seja na prisão ou no interrogatório, sendo, inclusive, nulidade absoluta a ausência de informação de seu direito durante o interrogatório.

a) I-F, II-F, III-V, IV-V.

b) I-V, II-F, III-F, IV-V.

c) I-F, II-V, III-F, IV-V.

d) I-V, II-V, III-F, IV-V.

e) I-V, II-F,III-V,IV-F.

Comentários

Item I - incorreto. A ação penal pública é assim denominada por ser movida pelo poder público, sendo o Ministério Público seu titular e legitimado na busca da pretensão punitiva.

Esta é a regra geral. Contudo o art. 5º, inciso LIX, da CF/88 apresenta uma importante exceção a legitimidade do MP na ação penal pública. Trata-se de uma hipótese em que o particular irá assumir a persecução penal.

> *Art. 5°, LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;*

Como pode ser visto no texto acima, se a ação penal pública não for promovida no prazo legal, o particular poderá entrar em ação para suprir a omissão do Ministério Público, através da ação penal privada subsidiária da pública, que somente terá espaço em virtude da inércia do MP.

Uma vez que o item afirma que a ação penal pública poderá ser intentada por qualquer pessoa a qualquer momento, temos, portanto, sua incorreção.

Item II - correto. Expõe corretamente as disposições constitucionais sobre prisão, uma vez que realmente trata-se de um rol taxativo de hipóteses que poderão ser excetuadas em virtude da liberdade provisória, com ou sem fiança.

> *Art. 5°, LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;*

Por fim, vale ressaltar que a transgressão militar e o crime propriamente militar deverão estar definidos em lei, sendo dispensada ordem judicial para eles, assim como nos casos de flagrante delito.

Item III - incorreto. Somente devem ser usadas algemas em casos excepcionais e seu uso não guarda relação com a gravidade do delito, mas sim com a situação de perigo à integridade física do preso ou de terceiros.

Sobre o tema, é importante relembrar o conteúdo da Súmula Vinculante n.º 11:

> *Súmula Vinculante n.º 11: Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.*

Para finalizar, vejamos a literalidade do texto constitucional.

> *Art. 5°, LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;*

Item IV - correto. De acordo com o disposto no art. 5º, incisos LXII e LXIII, da CF/88, sendo de fato garantido o direito ao silêncio ao longo de toda a persecução criminal.

Igualmente correta é a afirmação de que o fato de não o informar acarreta nulidade absoluta no interrogatório vez que, segundo o STF, o direito ao silêncio está no alcance do devido processo legal e deve ser formalmente observado[4].

> *Art. 5°, LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;*
>
> *LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;*

Ante o exposto, a ordem das alternativas ficou: I-F, II-V, III-F e IV-V.

Gabarito: Letra C

13) Assinale a alternativa que não contém um direito com gratuidade garantida pela Constituição Federal:

---

[4] STF, Primeira Turma, HC 68929 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.10.1991, DJ 28-08-1992

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) assistência jurídica integral aos que comprovem insuficiência de recursos.

b) registro civil de nascimento e a certidão de óbito aos reconhecidamente pobres.

c) as ações de *habeas corpus*, *habeas data*, mandado de segurança e mandado de injunção.

d) atos necessários ao exercício da cidadania.

e) a obtenção de certidões em repartições públicas para esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Comentários

Letra A - correta. O artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88 garante a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Perceba que ela não será gratuita para todas as pessoas, mas apenas para as pessoas hipossuficientes financeiramente, sendo uma ferramenta para garantir o acesso das pessoas que não tem condições financeiras ao Judiciário.

Veja a literalidade:

> *Art. 5°, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;*

Letra B - correta. O registro civil de nascimento e a certidão de óbito realmente são gratuitos para os reconhecidamente pobres. Este é um direito concedido apenas para eles e não vale para qualquer pessoa, como pode ser visto na disposição do artigo 5º, inciso LXXVI, da CF/88.

> *Art. 5°, LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:*
>
> *a) o registro civil de nascimento;*
>
> *b) a certidão de óbito;*

É importante ressaltar que costumeiramente os examinadores gostam de incluir a certidão de casamento nesse rol, o que está incorreto. Portanto, fique ligado!

Uma última observação refere-se ao fato de o STF considerar constitucional que uma lei preveja gratuidade da primeira certidão de nascimento ou de óbito para todos os cidadãos, e não apenas aos mais pobres, uma vez que a Constituição estabeleceu o mínimo que deveria ser garantido e a regra que estendeu a todos satisfaz os critérios constitucionais.

Letra C - incorreta. Os remédios constitucionais se diferenciam em diversos aspectos, e um deles é justamente a gratuidade prevista no art. 5º, inciso LXXVII, da CF/88, onde a Constituição concede gratuidade às ações de *habeas corpus* e *habeas data*.

> *Art. 5°, LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perceba que apenas os "habeas" serão gratuitos, uma vez que o mandado de segurança é uma ação que terá custas e o mandado de injunção, por não versar sobre o tema e seguir de forma subsidiária o mandado de segurança, terá igualmente a cobrança dessas.

Letra D - correta. Os atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei, realmente serão gratuitos e isso decorre do art. 5º, inciso LXXVII, da CF/88, que é o mesmo inciso que versa sobre a gratuidade do *habeas corpus* e *habeas data*.

> *Art. 5°, LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.*

Tal gratuidade é concedida, pois a cidadania é requisito essencial para um Estado Democrático, razão pela qual se considera vedada a sua limitação em virtude da condição financeira das pessoas, tal qual ocorria no passado, quando apenas os detentores de certa condição financeira poderiam exercer o direito a voto.

Letra E - correta. A obtenção de certidões será realizada independentemente do pagamento de taxas, garantindo-se desta forma a sua gratuidade, uma vez que as certidões são essenciais para o próprio exercício da cidadania, o que de certa forma se relaciona com a alternativa d.

Uma certidão é um atestado ou ato que comprova um fato ou situação, sendo realizada de forma autêntica por pessoa com fé pública.

No texto constitucional, a gratuidade das certidões é tratada em conjunto com o direito de petição, que também é uma forma de exercício da cidadania, pois visa a defesa de direitos, conforme o art. 5º, inciso XXXIV, da CF/88:

> *Art. 5°, XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:*
>
> *a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;*
>
> *b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;*

Tome cuidado com o disposto nas alíneas acima, não raro encontramos questões onde a banca tenta confundir as finalidades, portanto lembre-se que embora ambos visem a defesa de direitos, há diferenças:

Direito de petição: defesa de direitos ou defesa contra ilegalidade ou abuso de poder.

Direito de certidão: defesa de direitos ou esclarecimento de interesse pessoal.

Gabarito: Letra C

14) Quanto aos direitos e direitos individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, é correto afirmar:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, salvo previsão legal em sentido contrário;

b) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação mediata.

c) O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses que venham a ser previstas no texto constitucional.

d) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança

e) Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados inter-regionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Comentários

Letra A – incorreta. O texto constitucional não apresenta a ressalva trazida equivocadamente pela assertiva. Nesse sentido, vejamos o art. 5º, inciso LXIV, da CF:

> *Art. 5º, LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;*

Letra B – incorreta. O texto constitucional, no art. 5º, § 1º, fala em aplicação imediata:

> *Art. 5º, § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.*

Letra C – incorreta. Conforme o art. 5º, inciso LVIII, da CF/88, a exceção fica por conta das hipóteses apresentadas pela legislação, não sendo necessário que estejam fixadas no próprio texto constitucional:

> *Art. 5º, LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;*

Letra D – correta. Conforme o art. 5º, inciso LXVI, da CF/88:

> *Art. 5º, LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;*

Letra E - incorreta. O dispositivo previsto no art. 5º, § 2º, da CF/88, não fala em tratados inter-regionais, mas em internacionais:

> *Art. 5º, § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.*

Gabarito: Letra D.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15) Sobre a temática dos Direitos e Garantias Fundamentais, assinale a opção correta.

a) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime hediondo, praticado antes da naturalização.

b) É livre a manifestação de pensamento, sendo garantido o direito ao anonimato.

c) Aos autores pertence o direito exclusivo da utilização, publicação ou reprodução de suas obras, não transmissíveis aos herdeiros.

d) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

e) A lei não pode restringir a publicidade dos atos processuais.

Comentários

Letra A - incorre. Não precisa ser crime hediondo para o brasileiro naturalizado poder ser extraditado. Caso pratique crime comum antes da naturalização, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado, conforme o art. 5º, inciso LI, da CF/88.

> *Art. 5°, LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;*

Letra B - incorreta. Conforme o art. 5º, inciso IV, da CF/88, o anonimato é vedado.

> *Art. 5°, IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;*

Letra C - incorreta. Conforme o art. 5º, inciso XXVII, da CF/88, trata-se de um direito transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

> *Art. 5°, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;*

Letra D - Correta. Corresponde à literalidade do art. 5º, inciso XVIII, da CF/88.

> *Art. 5°, XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;*

Letra E - Incorreta. Conforme o art. 5º, inciso LX, da CF/88, a lei pode restringir os atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o permitirem.

> *Art. 5°, LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;*

Gabarito: D

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16) Nos termos da Constituição Federal, sobre os direitos e garantias fundamentais, é incorreto afirmar que:

a) As convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos em que a República Federativa do Brasil seja parte, ao serem aprovadas em cada Casa do Congresso Nacional, serão equivalentes às emendas constitucionais se a aprovação ocorrer em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros.

b) São extensíveis aos estrangeiros, mesmo aqueles apenas em trânsito no país, os direitos e garantias individuais elencados na Constituição Federal.

c) O princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Judiciário de lesão ou ameaça a direito autoriza que, mesmo em caso de guerra, o Judiciário mantenha sua jurisdição.

d) A prisão civil por dívida é cabível em se tratando de depositário infiel.

e) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à preservação ou da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem de outras pessoas, ou à segurança da sociedade e do Estado. Inclusive, os dados pessoais são protegidos, inclusive nos meios digitais.

Comentários

Letra A - correta. De acordo com o art. 5º, § 3º, da CF/88, para serem equivalentes às emendas constitucionais, tais convenções devem ser aprovadas em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros.

> *Art. 5°, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.*

Letra B - correta. O *caput* do art. 5º da CF/88 estende os direitos fundamentais aos estrangeiros residentes no país. A doutrina é consensual no sentido de que os estrangeiros em trânsito podem ser titulares de direitos fundamentais.

> *Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*

Além disso, a Suprema Corte já proferiu entendimentos no sentido de que podem ser titulares de direitos fundamentais os estrangeiros que não possuam domicílio no país. Nesse sentido:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- "o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do status *libertatis* e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do *due process*"[5].

- "o direito de propriedade é garantido ao estrangeiro não residente"[6].

- "a condição de estrangeiro sem residência no País não afasta, por si só, o benefício da substituição da pena"[7].

Letra C - correta. O princípio da inafastabilidade de jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, não é afastado em caso de guerra, sendo válido a qualquer tempo.

Letra D - incorreta. A despeito de a literalidade do art. 5º, inciso LXVII, da CF/88, autorizar a prisão do depositário infiel, atualmente não é possível tal tipo de prisão, em razão de o STF já ter pacificado entendimento, inclusive por meio da Súmula Vinculante nº 25, no sentido de que:

Súmula Vinculante n.º 25: "É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito".

Letra E - correta. Reflete a combinação dos incisos X, XXXIII e LXXIX do art. 5º da CF.

Art. 5°, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (...)

LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

Assim, a partir dos dispositivos, depreende-se que os órgãos públicos:

a) devem prestar ao indivíduo informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral;

b) devem prestar tais informações nos prazos fixado em lei;

c) podem ser responsabilizados, caso as informações não sejam prestadas no prazo fixado em lei;

[5] STF - HC 94.016
[6] STF – RE 33.319/DF.
[7] STF – HC

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) não poderão prestar as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; e

e) não poderão prestar as informações que comprometam a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de terceiros.

Caso ocorra violação na intimidade, na vida privada, na honra ou na imagem, ao titular do direito violado é assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Gabarito: Letra D

17) Os direitos e garantias fundamentais são objeto de título específico na Constituição. Sobre o assunto, marque a alternativa correta.

a) A Constituição prevê que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, nem mesmo quando tal convicção implicar o titular ter que se eximir de obrigação legal a todos imposta.

b) Não são admitidas no processo as provas obtidas por meios ilícitos, garante o art. 50, inciso LVI, da Constituição Federal, entendendo-as como aquelas colhidas em infringência às normas do direito processual. As provas ilícitas também podem ser chamadas de provas ilegais ou ilegítimas.

c) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A expressão "nos termos da lei" indica que é a lei que vai outorgar o direito.

d) Entre os direitos garantidos pela Constituição, está que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Para que haja uma real proteção ao direito do indivíduo, a casa referida pelo legislador constituinte deve ser interpretada da forma mais ampla possível. Por isso, o dispositivo aplica-se aos bares, cafés, restaurantes, lojas e estabelecimentos durante o período em que estejam abertos ao público, mesmo os seus proprietários não residindo neles.

e) Pessoas jurídicas são beneficiárias de direitos e garantias fundamentais, inclusive direitos e deveres individuais.

Comentários

Letra A - incorreta. Se tais motivos forem invocados pelo titular para eximir-se de obrigação a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei, ele poderá ser privado de direitos, conforme o art. 5º, inciso VIII, da CF/88:

> *Art. 5°, VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra B - incorreta. Prova ilegal é gênero que compreende duas espécies: a) prova ilícita (obtida com afronta a direito material) e b) prova ilegítima (obtida com afronta a direito processual). Logo, as provas ilícitas não podem ser chamadas de provas ilegítimas.

> *Art. 5°, LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;*

Letra C- incorreta. A lei vai restringir o direito, que já foi outorgado pela própria CF.

Letra D - incorreta. Embora o STF entenda que o conceito normativo de "casa" seja bastante abrangente, não se estende a compartimento privados abertos ao público.

Letra E - correta. Diversos direitos individuais são aplicáveis às pessoas jurídicas, como, por exemplo, o direito de resposta, previsto no art. 5º, inciso V, da CF/88, ou o direito à assistência jurídica gratuita, previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

> *Art. 5°, V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;*
>
> *LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;*

Gabarito: Letra E.

18) Sobre os Direitos e Garantias Individuais, assinale a opção correta.

a) A interceptação telefônica tem exceção criada pela Constituição para a violação das comunicações telefônicas, quais sejam, ordem judicial, finalidade de investigação criminal e instrução processual penal ou nas hipóteses e na forma que a lei complementar estabelecer.

b) O sigilo profissional constitucionalmente determinado exclui a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia.

c) Os dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, não podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar instaurado contra a mesma pessoa investigada, haja vista que prevalece no texto constitucional o regime da independência das instâncias.

d) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não afronta o princípio da isonomia a adoção de critérios distintos para a promoção de integrantes do corpo feminino e masculino da Aeronáutica.

e) É lícita a exigência de depósito prévio de dinheiro para admissibilidade de recurso administrativo, desde que se trate de pequeno valor, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra A - incorreta. O sigilo das comunicações telefônicas pode ser afastado por ordem judicial para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, de acordo com o art. 5º, inciso XII, da CF/88. De acordo com a redação da assertiva, dá a entender que poderiam ser criadas novas finalidades para o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (por causa da palavra "ou"). Além disso, o dispositivo constitucional exige apenas lei ordinária, e não lei complementar, como afirma a assertiva.

> *Art. 5°, XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;*

Letra B - incorreta. O STF entende que:

> "O sigilo profissional constitucionalmente determinado não exclui a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia. O local de trabalho do advogado, desde que este seja investigado, pode ser alvo de busca e apreensão, observando-se os limites impostos pela autoridade judicial. Tratando-se de local onde existem documentos que dizem respeito a outros sujeitos não investigados, é indispensável a especificação do âmbito de abrangência da medida, que não poderá ser executada sobre a esfera de direitos de não investigados" [8].

Letra C - incorreta. De acordo com o STF, esses dados podem sim ser utilizados em procedimento administrativo, senão vejamos:

> "Prova emprestada. (...) Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessa prova"[9].

Letra D - correta. O STF entende que "não afronta o princípio da isonomia a adoção de critérios distintos para a promoção de integrantes do corpo feminino e masculino da Aeronáutica" [10].

Letra E - incorreta. De acordo com a Súmula Vinculante nº 21, é inconstitucional a exigência de depósito prévio de dinheiro para admissibilidade de recurso administrativo.

> *Súmula Vinculante n.º 21: "É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo"*

Gabarito: Letra D

---

[8] STF – AI 705.630 AgR.
[9] STF – Inq 2.424.
[10] STF – RE 498.900-AgR

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

19) Assinale a opção incorreta:

a) O direito de reunião pacífica não contempla, sem prévia anuência expressa da autoridade pública de trânsito, a realização de manifestação coletiva, com objetivo de protesto contra a carga tributária, em via pública de circulação automobilística.

b) O princípio da isonomia, que se reveste de auto aplicabilidade, não é suscetível de regulamentação ou de complementação normativa. Esse princípio deve ser considerado sob duplo aspecto: (i) o da igualdade na lei; e (ii) o da igualdade perante a lei.

c) Ressalvadas as situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional, nenhum agente público, ainda que vinculado à administração tributária do Estado, poderá, contra a vontade de quem de direito, ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em espaço privado não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, sob pena de a prova resultante da diligência de busca e apreensão assim executada reputar-se inadmissível.

d) É considerada prova lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, quando há investida criminosa deste último.

e) O exercício concreto da liberdade de expressão assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado. No entanto, deve responder penal e civilmente pelos abusos que cometer, e sujeitar-se ao direito de resposta previsto no texto constitucional.

Comentários

Letra A - incorreta. De acordo com o art. 5º, inciso XVI, da CF/88, não há que se falar em "anuência" (= autorização) do poder público para o exercício do direito de reunião. Além disso, de acordo com o art. 5º, inciso XV, da CF/88, tal direito não pode aniquilar o direito de locomoção daqueles que circulam nas vias públicas automobilísticas.

> *Art. 5°, XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;*

Sobre o requisito de prévio aviso à autoridade competente, o STF emitiu recentemente tese de repercussão geral no seguinte sentido:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *"A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local"*[11].

Assim, não devemos confundir o "prévio aviso" (necessário, nos termos da CF/88, com ressalvas, conforme entendimento do STF) com "autorização" (desnecessária)!

Letra B - correta. Reproduz trecho de um importantíssimo entendimento do STF:

> "o princípio da isonomia, que se reveste de auto aplicabilidade, não é – enquanto postulado fundamental de nossa ordem político-jurídica – suscetível de regulamentação ou de complementação normativa. Esse princípio – cuja observância vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do Poder Público – deve ser considerado, em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios (RDA 55/114), sob duplo aspecto: (a) o da igualdade na lei; e (b) o da igualdade perante a lei. A igualdade na lei – que opera numa fase de generalidade puramente abstrata – constitui exigência destinada ao legislador que, no processo de sua formação, nela não poderá incluir fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica. A igualdade perante a lei, contudo, pressupondo lei já elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório"[12].

Letra C - correta: O aludido "espaço privado não aberto ao público" corresponde ao conceito de "casa" para fins da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, inciso XI, da CF, que só pode ser afastada nos casos ali apontados: "em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Destacamos que a assertiva reflete trecho de entendimento proferido pelo STF no HC 82.788/RJ.

Letra D - correta. O entendimento do STF[13] é no sentido de que "a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva da conversação não é considerada prova ilícita", bem como que "é lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, ou com sua autorização, sem ciência do outro, quando há investida criminosa deste último".

Letra E - correta. De acordo com entendimento do STF[14].

Gabarito: Letra A

---

[11] STF – RE 806.339.

[12] STF – MI 58

[13] STF – HC 74.678.

[14] STF – ADI 4.451 – MC – REF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Remédios constitucionais - mandado de segurança, mandado de injunção, *habeas corpus*, *habeas data* e ação popular (art. 5º, incisos LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII e LXXIII da CF/88)

20) No tocante aos remédios previstos na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que

a) somente quem sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, pode impetrar *habeas corpus*.

b) Não é necessária a comprovação de prejuízo material aos cofres públicos como condição para a propositura de ação popular.

c) a medida judicial adequada para se suprir omissão regulamentadora que torne inviável o exercício de liberdade constitucional é o mandado de segurança.

d) o *habeas corpus*, o *habeas data* e o mandado de segurança dispensam o pagamento de custas.

e) para ajuizamento do *habeas data*, é dispensada a negativa da obtenção dos dados pela via administrativa.

Comentários

Letra A - incorreta. Conforme o art. 5º, inciso LXVIII, o *habeas corpus* pode ser impetrado não só por quem sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, mas, também, por terceiro em favor de outrem, sendo dispensada até mesmo a apresentação de procuração.

> *Art. 5°, LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;*

Letra B - correta. Esse é o teor do entendimento do STF proferido no ARE 824781.

Letra C - incorreta. Conforme art. 5º, inciso LXXI, da CF/88, quando for impossível exercer liberdade prevista na Constituição Federal em virtude de inexistência de norma regulamentadora, a medida apta a sanar essa omissão é o <u>mandado de injunção</u>, e não o mandado de segurança.

> *Art. 5°, LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.*

Letra D - incorreta. Conforme art. 5º, inciso LXXVII, da CF/88, somente o *habeas corpus* e o *habeas data* são isentos de custas.

> *Art. 5°, LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.*

Letra E - incorreta. O acesso ao *habeas data* pressupõe, dentre outras condições de admissibilidade, a existência do interesse de agir, consubstanciado na resistência ao fornecimento das informações ou à retificação dos dados pertinentes. O art. 5º, inciso LXXII, da CF/88, trata da concessão do *habeas data*:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 5°, LXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

Gabarito: Letra B

21). Sobre a tutela constitucional das liberdades, assinale a alternativa incorreta.

a) O *habeas corpus* visa a proteger o direito constitucional de ir e vir, enquanto o *habeas data* visa a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e à retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

b) Não é cabível *habeas data* para obter informações relativas a terceiros.

c) O mandado de segurança impetrado contra ato ilegal praticado por autoridade pública é isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

d) Não se concederá mandado de segurança na hipótese de decisão judicial da qual caiba recurso suspensivo.

e) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Comentários

Letra A - correta. Conforme o art. 5°, inciso LXVIII, da CF/88, o *habeas corpus* ampara o direito de ir e vir, enquanto o *habeas data* visa ao conhecimento de informações e à retificação de dados, conforme o art. 5°, inciso LXXII, da CF/88, transcrito abaixo:

Art. 5°, *LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;*

(...)

LXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra B - correta. Apesar de sua natureza de norma definidora de direitos e garantias, o *habeas data* sofre restrições, dentre as quais é possível citar a necessidade de que as informações de que se deseja obter conhecimento devem ser relativas à pessoa do impetrante, e não de outrem.

Letra C - incorreta. O mandado de segurança não é, nos termos da CF, gratuito, mas sim o *habeas corpus* e o *habeas data* (CF, art. 5°, LXXVII):

> *Art. 5°, LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.*

Letra D - correta. Vejamos as hipóteses em que o mandado de segurança não será concedido, nos termos da Lei nº 12.016/2009:

> *Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:*
>
> *I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;*
>
> *II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;*
>
> *III - de decisão judicial transitada em julgado.*

Letra E - correta. De acordo com o art. 5°, inciso LXXI, da CF/88.

> *Art. 5°, LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;*

Gabarito: Letra C

22) A respeito da tutela constitucional das liberdades, assinale a alternativa incorreta.

a) Não é possível à pessoa jurídica figurar como paciente na impetração de *habeas corpus*.

b) Para que seja concedido o *habeas data*, é preciso demonstrar a existência de prévio pedido no âmbito administrativo.

c) Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de concessionárias de serviço público.

d) O Supremo Tribunal Federal decidiu não são ser cabível medida liminar em mandado de injunção devido ao entendimento de que essa ação não possui auto aplicabilidade.

e) Consoante entendimento jurisprudencial dominante, o Supremo Tribunal Federal adotou a posição concretista quanto aos efeitos da decisão judicial no mandado de injunção.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Letra A - correta. O *habeas corpus* protege o direito de ir e vir, o que não seria cabível para pessoas jurídicas, que não se locomovem. Portanto, pessoas jurídicas não podem ser pacientes no *habeas corpus*.

Letra B - incorreta. Para justificar o interesse de agir, a jurisprudência entende ser necessária prévia negativa da via administrativa, não bastando apenas o pedido, para que seja concedido o *habeas data*.

Letra C - correta: Realmente não cabe o mandado de segurança na situação descrita na assertiva, conforme o art. 1º, § 2°, da Lei 12.016/2009:

> *Art. 1º, § 2° Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público.*

Letra D - correta. Justamente por concluir que o mandado de injunção não possui auto aplicabilidade é que o STF entende não ser cabível medida liminar nesse tipo de ação.

Letra E - correta. O STF vem adotando a posição concretista, ou seja, buscando concretizar a norma constitucional pendente de regulamentação pelo legislador omisso.

Gabarito: Letra B

23) O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 preconiza que "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". A respeito desse remédio constitucional, assinale a alternativa que está em consonância com o entendimento do STF.

a) É inconstitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de Mandado de Segurança.

b) A impetração de Mandado de Segurança Coletivo por entidade de classe em favor dos associados depende de autorização destes.

c) Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

d) A existência de controvérsia a respeito de matéria de direito impede a concessão de Mandado de Segurança.

e) A cobrança de dívida líquida e certa pode ser feita mediante impetração de mandado de segurança.

Comentários

Letra A - incorreta. Conforme a súmula nº 632 do STF, a lei que fixa prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança é constitucional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Súmula n.º 632 do STF: E constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de Mandado de Segurança.*

Letra B - incorreta. Conforme a súmula nº 629 do STF, as entidades de classe podem impetrar mandado de segurança coletivo em favor dos associados independente de autorização destes.

> *Súmula nº 629 do STF: A impetração de Mandado de Segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.*

Letra C - correta. A súmula nº 267 do STF dispõe que, havendo recurso próprio ou reclamação correcional, não há falar em mandado de segurança contra ato judicial:

> *Súmula n.º 267 do STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.*

Letra D - incorreta. Conforme a súmula nº 625 do STF, a existência de controvérsia sobre matéria de direito não inviabiliza a concessão da segurança pleiteada em mandado de segurança.

> *Súmula nº 625 do STF: Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.*

Letra E - incorreta. Conforme a súmula nº 269 do STF, o mandado de segurança não pode ser utilizado para cobrança de dívida, que possui ação própria para tanto.

> *Súmula nº 269 do STF: O Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança.*

Gabarito: Letra C

24) Considere o seguinte:

I – partido político com Deputado Federal eleito no último sufrágio.

II - associação dos moradores do bairro X, constituída há 1 ano e 11 meses.

III – sindicato dos empregados da indústria farmacêutica do Município Y, fundado há 2 meses.

IV – partido político que elegeu apenas governadores e prefeitos nas últimas eleições.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em regra, são legítimas para impetrar mandado de segurança coletivo apenas os que constam nos itens

(A) I, II, III e IV.

(B) I, II e IV.

(C) I, II e III.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(D) I, III e IV.

(E) I e IV.

Comentários

Conforme o art. 5º, inciso LXX, da CF/88, possuem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo:

a) partido político com representação no Congresso Nacional (Câmara dos Deputados ou Senado Federal);

b) sindicato, independente da data de fundação;

c) entidade de classe, independente da data de fundação; e

d) associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano.

Destacamos que o prazo de 1 ano de funcionamento só é requisito para as associações, não se aplicando aos sindicatos nem às entidades de classe. Por outro lado, os sindicatos, as entidades de classe e as associações devem defender, no mandado de segurança coletivo, apenas os interesses de seus membros ou associados, não possuindo legitimidade para defender interesse alheio à respectiva categoria.

Transcrevemos, por pertinente, o art. 5º, inciso LXX, da CF/88:

> *Art. 5º, LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:*
>
> *a) partido político com representação no Congresso Nacional;*
>
> *b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;*

Item I – legítimo para impetrar mandado de segurança coletivo, pois refere-se à partido político com representação no Congresso Nacional, conforme o art. 5º, inciso LXX, alínea a, da CF/88.

Item II – legítimo para impetrar mandado de segurança coletivo, já que diz respeito a associação constituída há pelo menos 1 ano, conforme o art. 5º, inciso LXX, alínea b, da CF/88.

Item III – legítimo para impetrar mandado de segurança coletivo, conforme o art. 5º, inciso LXX, alínea b, da CF/88.

Item IV – não é legítimo para impetrar mandado de segurança coletivo, pois não há representação de partido político no congresso nacional.

Logo, possuem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo os que constam nos itens I, II e III.

Gabarito: Letra C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

25) Considerando o entendimento dos Tribunais Superiores e as disposições constitucionais sobre o mandado de injunção, assinale a alternativa incorreta:

a) O mandado de injunção é um remédio constitucional que visa combater a ausência de regulamentação de uma norma constitucional de eficácia limitada por parte do legislador, sendo utilizável quando a omissão legislativa tornar inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, bem como prerrogativas relacionadas à nacionalidade, soberania e cidadania.

b) O mandado de injunção pode ser utilizado em caso de omissões legislativas totais ou parciais, sendo um remédio constitucional de natureza civil.

c) O mandado de injunção pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, bastando que esta se veja em situação de prejuízo ao gozo de seus direitos em virtude de ausência normativa.

d) O mandado de injunção é cabível em virtude de ausência de norma regulamentadora de direito constitucional ou infraconstitucional.

e) O mandado de injunção não é gratuito e sua impetração depende de assistência de advogado pela parte.

Comentários

Letra A - correta. O mandado de injunção encontra previsão no art. 5º, inciso LXXI, da CF/88 e foi disciplinado na lei 13.300/2016, sendo, de fato, um remédio constitucional que visa combater a omissão dos legisladores em hipóteses em que esta gera prejuízo no exercício de direitos e garantias do cidadão.

> Art. 5°, *LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;*

Conforme a alternativa menciona, o mandado de injunção também será aplicável nos casos relacionados à nacionalidade, soberania e cidadania, sendo um remédio que busca garantir o direito à legislação nas normas de eficácia limitada, vez que, segundo o STF, "*o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público*"[15].

Por este motivo, afirma-se que o direito à legislação protegido por mandado de injunção só se aplica a normas de eficácia limitada de caráter impositivo.

Letra B - correta. Ao versar sobre o mandado de injunção, o texto constitucional não faz qualquer restrição ao caráter das omissões ser total ou parcial, isso porque em ambos os casos ocorre a insuficiente concretização de direitos constitucionais pelo Poder Público.

[15] MI 3316 / DF, Rel. Min. Celso de Mello. Julg. 09.04.2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Afirmar que uma omissão total deveria ser combatida e que as parciais não, acabaria gerando uma contradição, pois seria o mesmo que afirmar que algumas situações de inércia estatal seriam aceitáveis em detrimento de outras, o que não é verdade.

Sendo assim, a resposta está correta e a aplicação do mandado de injunção atingirá as omissões totais ou parciais, vez que ambos os casos derivam de normas de eficácia limitada em que o legislador está obrigado a exercer a atividade legiferante.

Para finalizar, veja a literalidade do art. 2º da lei 13.300/2016 que abordou o tema:

> *Art. 2º Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.*
>
> *Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.*

Letra C - correta. Conforme o art. 3º da lei 13.300/2016, uma das principais características do mandado de injunção é justamente a sua legitimidade abrangente, onde qualquer pessoa poderá impetrá-lo.

> *Lei 13.300/2016. Art. 3º São legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no art. 2º e, como impetrado, o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.*

Esta característica é um dos fatores que diferenciam o mandado de injunção da ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou do mandado de injunção coletivo, portanto vejamos os legitimados de cada um:

> **Mandado de Injunção**: qualquer pessoa física ou jurídica.
>
> **Ação direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)**: legitimados para iniciar ação do controle concentrado. (= legitimados da ADI)
>
> **Mandado de Injunção Coletivo**: partido político com representação no Congresso Nacional; organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano; Ministério Público; e Defensoria Pública.

Deste modo, a assertiva está correta, pois relaciona corretamente o remédio constitucional aos seus legitimados.

Letra D - incorreta. Tome muito cuidado com assertivas como esta, que afirmam a admissibilidade do mandado de injunção por omissão legislativa na regulamentação de direito previsto em lei infraconstitucional, este é um conceito incorreto de sua aplicabilidade.

O <u>mandado de injunção</u> é um remédio constitucional que visa proteger o cidadão de <u>omissões legislativas na regulamentação de normas previstas no texto constitucional</u>, ou seja, <u>aquelas em que o constituinte determinou que o Estado deveria agir para regulamentar o exercício de direitos</u>.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Seu campo de abrangência pode ser extraído inclusive da literalidade do artigo 5º, inciso LXXI, da CF/88, que é o responsável por tratar sobre este remédio constitucional, e dispõe que " conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne **inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais**". Além disso, temos que o exercício das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania são temas tipicamente constitucionais, o que reforça o caráter de efetivação das intenções constitucionais e a impossibilidade de aplicação na regulamentação de temas infraconstitucionais.

Letra E - correta. O mandado de injunção é um remédio constitucional que segue de forma subsidiária as disposições do mandado de segurança. Uma vez que a lei nº 13.300/2016 não versou nada sobre sua gratuidade ou sobre a dispensa de advogado, aplica-se, portanto, o disposto para o Mandado de Segurança, que não é gratuito e demanda assistência por advogado.

Gabarito: Letra D.

26) Acerca das disposições constitucionais e do entendimento dos Tribunais Superiores quanto a ação popular, analise os itens abaixo e assinale a alternativa que contêm a ordem correta:

I) O Ministério Público não poderá figurar no polo ativo da ação popular, sendo esta uma ação exclusiva dos cidadãos.

II) A comprovação do efetivo dano material e pecuniário é condição necessária para admissão da ação popular.

III) Não há foro por prerrogativa de função em ação popular, mas o mesmo não pode ser dito quanto ao duplo grau de jurisdição obrigatório em caso de improcedência da ação.

IV) A improcedência da ação popular gera a obrigação do autor arcar com as custas judiciais e o ônus de sucumbência da parte vencedora.

a) I-F, II-F, III-F, IV-F.

b) I-F, II-F, III-V, IV-F.

c) I-F, II-V, III-V, IV-F.

d) I-V, II-F, III-F, IV-V.

e) I-V,II-V,III-V,IV-V.

Comentários

Item I - incorreto. O Ministério Público poderá figurar no polo ativo da ação popular, sendo este o principal equívoco do item.

Ainda que o Ministério Público não possua legitimidade para intentar uma ação popular, vez que esta é prerrogativa dos cidadãos, isso não significa que ele não poderá ingressar ao polo ativo da ação por outras formas. Na verdade, o Ministério Público poderá agir como substituto em casos de omissão do autor ou

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

como sucessor do autor nas ocasiões em que o autor desistir da ação popular, o que, então, o colocará no polo ativo da ação.

Tome cuidado com alternativas como esta, lembrando sempre que o MP não iniciará a ação popular, mas poderá adentrar no polo ativo para dar continuidade a mesma.

Item II - incorreto. O item vai de encontro com o entendimento do STF, que entende ser desnecessária a comprovação do efetivo dano material ou pecuniário ao patrimônio para a admissão da ação popular. Isso porque, segundo a Corte, a lesividade decorre da simples ilegalidade, sendo esta suficiente para a caracterização do dano.

Item III - correto. Talvez este item seja um dos mais abordados do assunto, a Constituição Federal não concedeu foro por prerrogativa de função na ação popular. Assim, uma ação popular contra um parlamentar federal realmente deverá ser julgada na primeira instância, e não perante o STF.

No tocante ao duplo grau de jurisdição, de fato há reexame necessário em caso de improcedência da ação popular. Isso se deve ao fato de que ela visa proteger o patrimônio público, histórico e cultural, além da moralidade administrativa e o meio ambiente, que são do interesse de todos. Assim, para garantir uma dupla proteção a esses bens, foi garantido o duplo grau obrigatório como forma de evitar uma fragilidade do instrumento de proteção à coisa pública, tal qual ocorre nas ações ordinárias contra o Estado.

Item IV - incorreto. O item vai de encontro com o previsto no artigo 5º, inciso LXXIII, da CF/88, uma vez que a improcedência da ação popular, em regra, não gera a obrigação do autor arcar com as custas judiciais e o ônus de sucumbência.

Na verdade, o autor só será obrigado a arcar com as custas e a sucumbência se for comprovado sua má-fé ao propor a ação popular, conforme transcrito abaixo:

> Art. 5°, *LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;*

Deste modo, o gabarito ficou na ordem I-F, II-F, III-V, IV-F

Gabarito: Letra B

Aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º da CF/88), Enumeração aberta (art. 5º, § 2º da CF/88) e Tribunal Penal Internacional (art. 5º, § 4º da CF/88)

27) Analise as alternativas abaixo à luz da Constituição Federal de 1988 e assinale a correta:

a) As normas constitucionais que definam direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata, que persistirá até mesmo nos casos de norma de eficácia limitada.

b) O rol de direitos e garantias fundamentais é taxativo, uma vez que só poderão ser considerados como direitos fundamentais aqueles previstos no texto constitucional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Em virtude da vedação aos Tribunais de Exceção, o Brasil se submeterá à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e isso ocorrerá mediante edição de lei complementar que irá disciplinar de forma nacional sobre o tema.

d) O princípio da celeridade processual é aplicável a todos no âmbito judicial, mas o mesmo não poderá ser dito em relação ao âmbito administrativo vez que neste rege-se o princípio da eficiência.

e) A responsabilidade civil do estado abrange os atos administrativos, não sendo aplicável quanto aos atos jurisdicionais.

Comentários

Letra A - correta. A aplicação imediata das normas constitucionais que definam direitos e garantias fundamentais visa concretizar o ideal de que a Constituição deve ser interpretada de modo a ter a maior eficácia possível, o que realmente é aplicável até mesmo nas normas de eficácia limitada, onde ainda se aguarda a regulamentação pelo legislador ordinário.

No caso das normas de eficácia limitada, o que ocorre é uma preservação mínima do direito que se encontra em estado de latência até que seja editada a lei pelo Poder Legislativo, havendo, portanto, uma aplicabilidade imediata mínima que gera a obrigação de regulamentação do direito pelo Poder Legislativo e outra aplicabilidade mediata que será exercida após a regulamentação do direito.

Para finalizar, veja o artigo 5º, § 1º, da CF/88:

> Art. 5º, *§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.*

Letra B- Incorreta. O artigo 5º, § 2º, da CF/88 é bem claro ao afirmar que os direitos e garantias expressos não excluem outros decorrentes, o que configura um rol exemplificativo ou aberto, que é o oposto do taxativo afirmado pela questão.

> Art. 5º, *§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.*

Na verdade, a análise quanto ao fundamento do direito considerará a questão material abordada por este, o que significa que a análise será realizada em razão da sua essência e de seu conteúdo, e não quanto a seu aspecto formal, razão pela qual se torna possível a incorporação de direitos fundamentais mediante tratados internacionais ou até normas infraconstitucionais.

Letra C - incorreta. A previsão de submissão do Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional realmente está compatibilizada com a vedação aos Tribunais de Exceção, contido no artigo 5º, inciso XXXVII, da CF/88, uma vez que o citado Tribunal trata-se do primeiro tribunal internacional de natureza permanente, sendo destinado a apurar crimes contra os direitos humanos em âmbito internacional e evitar que se instaurem cortes de exceção após conflitos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Contudo, a assertiva está incorreta ao afirmar sobre a necessidade de edição de lei complementar, vez que o texto constitucional impõe apenas a adesão do Brasil na criação, não havendo qualquer menção a regulamentação ou lei complementar sobre o tema.

> Art. 5º, *XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.*

Letra D - incorreta. O princípio da celeridade processual realmente será aplicado na esfera judicial e igualmente correta é a afirmação de que, no âmbito administrativo, aplica-se a eficiência.

Embora ambos os princípios se adequem nos âmbitos mencionados, isso não significa que um exclui o outro, como afirma a questão, o que torna a assertiva incorreta. Na verdade, a celeridade processual é uma das formas de se efetivar a eficiência e será aplicável tanto na esfera administrativa como na judicial, tal como expõe o artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

> Art. 5º, *LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação*

Letra E- incorreta. A alternativa aborda a responsabilidade civil do Estado, que é naturalmente objetiva e visa indenizar o lesado em virtude de algum dano causado pelos agentes públicos.

No caso, há um equívoco na assertiva, pois esta nega o direito de indenização por atos jurisdicionais, o que é incorreto por força do artigo 5º, inciso LXXV, da CF/88, que prevê ao Poder Público o dever de indenizar, inclusive nos casos relacionados a atos jurisdicionais praticados com erro judiciário ou nos casos em que ocorra prisão por tempo maior que o fixado na condenação.

Para finalizar, veja o artigo 5º, inciso LXXV, da CF/88:

> *Art. 5º, LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;*

Gabarito: Letra A.

Tratados e Convenções internacionais com força de emenda constitucional (art. 5º, § 3º da CF/88)

28) Acerca das disposições constitucionais sobre tratados e convenções internacionais, analise os itens abaixo e assinale a alternativa que contêm apenas itens incorretos.

I) A incorporação dos tratados internacionais ao ordenamento jurídico possuí como condição mínima a aprovação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos membros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

II) Os tratados internacionais são celebrados pelo Poder Executivo e possuem status de lei ordinária, razão pela qual independem de apreciação do Congresso Nacional para sua incorporação no ordenamento.

III) Os tratados internacionais sobre direitos humanos só serão equivalentes às emendas constitucionais quando forem aprovados com o mesmo rito de votação destas.

IV) Os tratados internacionais sobre direitos humanos que venham a ser incorporados ao ordenamento jurídico sem aprovação mediante rito qualificado, previsto no artigo 5º, § 3º, da CF, possuirão hierarquia de norma supralegal.

a) I, II e IV

b) II e IV.

c) I, II e III.

d) I e II.

e) III e IV.

Comentários

Item I e II - incorretos. Incorporação dos tratados internacionais ao ordenamento jurídico não depende do rito mencionado pelos itens. De fato, sempre será exigida a aprovação do Congresso Nacional mediante decreto Legislativo sendo que, em seguida, será editado um decreto presidencial que o incorporará ao ordenamento jurídico.

O primeiro item tentou confundir o aluno, colocando a hipótese em que os tratados internacionais sobre direitos humanos serão incorporados com força de emenda constitucional. Contudo, é importante que você note que este procedimento se restringe aos tratados sobre direitos humanos, sendo, portanto, inaplicável aos tratados internacionais em geral.

Quanto ao segundo item, é importante esclarecer que os tratados internacionais em geral são incorporados com status de lei ordinária. Contudo, há exceções como os tratados que versem sobre direitos humanos, que serão incorporados com status de norma supralegal e também serão submetidos à aprovação do Congresso para que possuam equivalência com as emendas constitucionais.

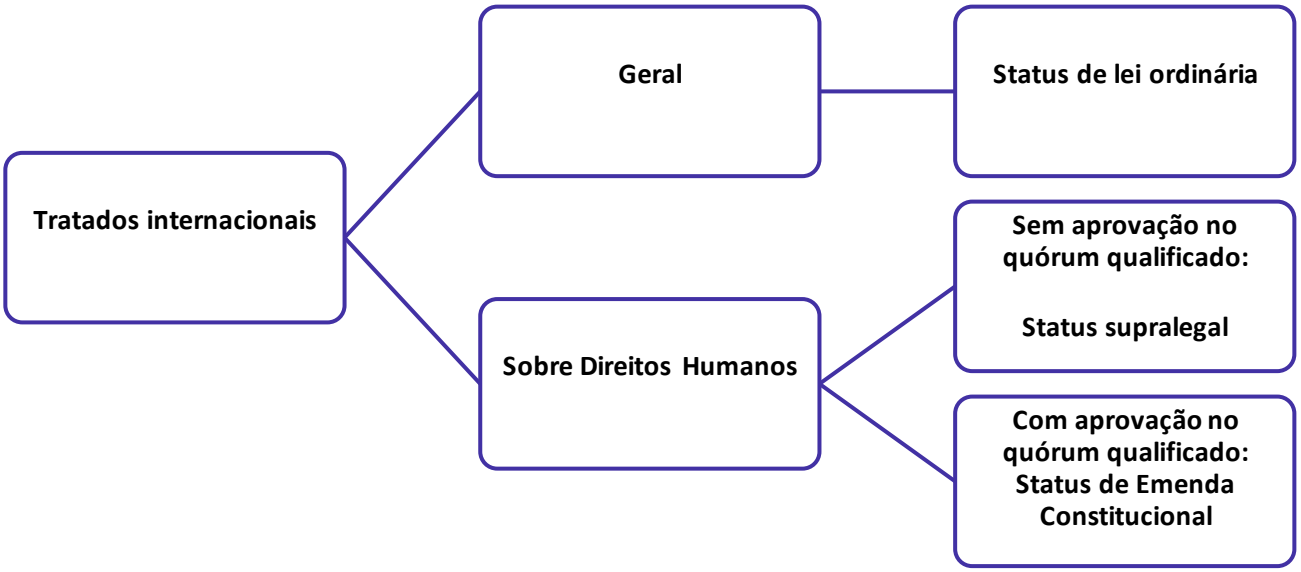
Item III - correto. De acordo com o artigo 5º, § 3º, da CF/88, os tratados internacionais sobre direitos humanos poderão ser submetidos a um quórum qualificado de votação por dois turnos, em cada casa do Congresso Nacional, com três quintos dos votos dos respectivos membros, ocasião em que serão equivalentes às emendas constitucionais.

> Art. 5°, *§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais*

Perceba que tal equivalência se deve ao fato que o quórum é justamente o utilizado no rito próprio das emendas constitucionais, tal como apontado pelo item e previsto no artigo 60, § 2º da CF/88.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Item IV - correto. A Os tratados internacionais poderão ser incorporados ao ordenamento com três status diferentes, a depender do seu tipo e procedimento de aprovação. Veja o esquema abaixo:



Uma vez que o item afirma que o tratado versa sobre direitos humanos, mas foi incorporado sem atender ao rito qualificado das emendas constitucionais, mostra-se correta a sua classificação como normas de hierarquia supralegal.

Gabarito: Letra D.

...

Forte abraço!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.